

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG (HK 213)

CHƯƠNG I: NHỮNG KHÁI NIỆM CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC

I. NGUỒN GỐC, KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC TRƯNG CỦA NHÀ NƯỚC:

1.1. Học thuyết phi mác- xit

1.1.1. Thuyết thần học: Nhà nước là do thần linh, thượng đế tạo ra; NN tồn tại vĩnh cửu, bất biến.

→ Phản ánh quyền lực mang tính siêu nhiên, phản khoa học.

1.1.2. Thuyết gia trưởng: Nhà nước là kết quả phát triển của gia đình → Quyền lực nhà nước như quyền lực của cha đối với con cái → Quyền lực nhà nước là tối thượng, nằm trên các lợi ích phe nhóm. **Nhà nước không bao hàm bản chất giai cấp.**

1.1.3. Thuyết bạo lực: Cho rằng nguồn gốc của nhà nước là từ chiến tranh giữa các thị tộc – bộ lạc, từ đó một nhóm người chiến thắng - “kẻ thắng làm vua” có quyền cai trị đối với tù binh - nô lệ

1.1.4.* Thuyết Khế ước xã hội (Rút-Xô (J.J. Rousseau)) – Vẫn còn yếu tố chủ quan do ý muốn con người /Duy vật không triệt để/

Cho rằng, con người không thể sống trong trạng thái tự nhiên vô chính phủ. Vì vậy, họ cần tự giác ký kết với nhau một khế ước để giao cho tổ chức làm trung gian, trọng tài nhằm đảm bảo an ninh, quyền tư hữu và các quyền cá nhân khác. Tổ chức đó là nhà nước.

*** Đánh giá học thuyết phi Mác-xít:**

Chưa giải quyết triệt để vấn đề cội nguồn và cơ sở tồn tại của nhà nước:

- Đa số tách rời những điều kiện vật chất - cơ sở nền tảng để tồn tại của xã hội.

- Hầu hết đều dựa trên chủ nghĩa duy tâm.

- Các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác-Lênin đánh giá: các quan điểm này đã cố tình che giấu bản chất giai cấp của Nhà nước – vấn đề cốt lõi.

1.2. Quan điểm của chủ nghĩa mác- lenin

Như vậy: Xã hội đã có giai đoạn không có Nhà nước. (xã hội CXNT)

1.2.1. Chế độ Công xã nguyên thủy - tổ chức thị tộc – bộ lạc

a) Cơ sở kinh tế: chế độ sở hữu chung về tư liệu sản xuất và sản phẩm lao động.

b) Cơ sở xã hội: Dựa trên quan hệ huyết thống. Mọi thành viên đều bình đẳng với nhau. Xã hội không có giai cấp và đấu tranh giai cấp. Thị tộc là **tế bào của XH**.

c) Tổ chức quyền lực: “**quyền lực xã hội**” được giao cho người đứng đầu thị tộc (Được gọi là hội đồng thị tộc là các thành viên tổ chức ra để quản lý cộng đồng)

1.2.2. Nguyên nhân dẫn đến sự tan rã của tổ chức thị tộc bộ lạc và sự ra đời của nhà nước.

*** Nguyên nhân kinh tế:** do lực lượng sản xuất phát triển → sản phẩm LĐ dư thừa → tư hữu → hình thành giai cấp và mâu thuẫn giai cấp.

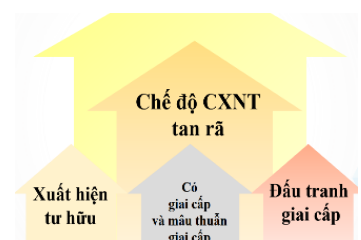
*** Nguyên nhân xã hội:** do sự phát triển kinh tế → quan hệ XH phức tạp hơn → cần phải có 1 lực lượng đứng ra tổ chức, hướng dẫn, điều hành trật tự chung.

Hai nguyên nhân trên được thể hiện ngày càng rõ nét qua 3 lần phân công lao động xã hội.

+ PCLĐ-1: Chăn nuôi tách khỏi trồng trọt.

+ PCLĐ-2: Thủ công tách khỏi nông nghiệp.

+ PCLĐ-3: Thương nghiệp xuất hiện.



- **Những yếu tố mới nảy sinh sau 3 lần PCLĐXH:**
 - Kinh tế phát triển, XH thoát khỏi đói nghèo.
 - Xuất hiện chế độ tư hữu.
 - XH phân hóa giai cấp sâu sắc.
- **Tổ chức Thị tộc, bộ lạc bị phá vỡ** → Nhà nước xuất hiện do mâu thuẫn đấu tranh gay gắt

Xã hội có phân chia chia cấp => sự phân hoá giàu nghèo ngày càng rõ ràng => mâu thuẫn giữa chủ nô và nô lệ càng gay gắt => Đấu tranh giai cấp

* **Quan điểm của Mác-Lênin:**

- Nhà nước là một hiện tượng lịch sử mang tính khách quan, **không tồn tại vĩnh viễn** và chỉ xuất hiện khi có đủ những điều kiện khách quan và sẽ chấm dứt khi điều kiện đó không còn.
- Nhà nước chỉ xuất hiện khi xã hội loài người phát triển đến một giai đoạn nhất định, với các **tiền đề về kinh tế** (tư hữu xuất hiện), **tiền đề về xã hội** (xã hội phân chia thành các giai cấp, các tầng lớp xã hội khác nhau; mâu thuẫn về lợi ích không thể điều hoà được; đấu tranh giai cấp)

1.3. Khái niệm của nhà nước:

1.3.1. Khái niệm: Nhà nước là một tổ chức có quyền lực chính trị đặc biệt, có quyền quyết định cao nhất trong phạm vi lãnh thổ, thực hiện quản lý xã hội bằng pháp luật và bộ máy được duy trì bằng **nguồn lực thuế** đóng góp từ xã hội.

1.3.2. Bản chất của nhà nước: **tính giai cấp** và **tính xã hội** của nhà nước thể hiện sự mâu thuẫn và thống nhất giữa 2 mặt của khái niệm bản chất nhà nước. Không thể tuyệt đối hóa một yếu tố nào trong khái niệm bản chất nhà nước.

Kết luận: Tóm lại nhà nước một mặt bảo vệ cho lợi ích của giai cấp thống trị vì đó là tổ chức đại diện cho GCTT. Mặt khác nó cũng mang tính xã hội vì nhà nước là tổ chức được thiết để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của xã hội. **Nhà nước phải có cả tính giai cấp và tính xã hội.**

1.4. Đặc trưng của nhà nước

- Phân chia dân cư thành các đơn vị hành chính lãnh thổ và quản lý.
- Thiết lập quyền lực công cộng đặc biệt tách rời khỏi xã hội và áp đặt lên toàn xã hội.
- Có chủ quyền quốc gia.
- Quy định và thu thuế một cách bắt buộc.
- Ban hành pháp luật và xác lập trật tự pháp luật đối với toàn xã hội.

1.5. Quyền lực công cộng đặc biệt (quyền lực nhà nước)

- 2 yếu tố hình thức của quyền lực là chỉ huy và phục tùng.
- Nội dung của QLNN gồm:
 - + Quyền lực kinh tế
 - + Quyền lực chính trị < **Nắm quyền lực nhà nước** >
 - + Quyền lực tư tưởng
- Hình thức tổ chức của QLNN gồm:
 - + Quyền lập pháp: ban hành, thiết lập ra pháp luật.
 - + Quyền hành pháp: thực thi luật pháp diễn ra ntn.
 - + Quyền tư pháp: trong quá trình thực thi phát sinh các hành vi qui pháp sẽ bị xử lý ra sao.

IV. BỘ MÁY NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

4.1. Bộ máy nhà nước

4.1.1. Khái niệm

- Là hệ thống các cơ quan nhà nước từ trung ương xuống địa phương

- Được tổ chức theo những nguyên tắc chung thống nhất
- Tạo thành cơ chế đồng bộ để thực hiện các nhiệm vụ và chức năng của nhà nước

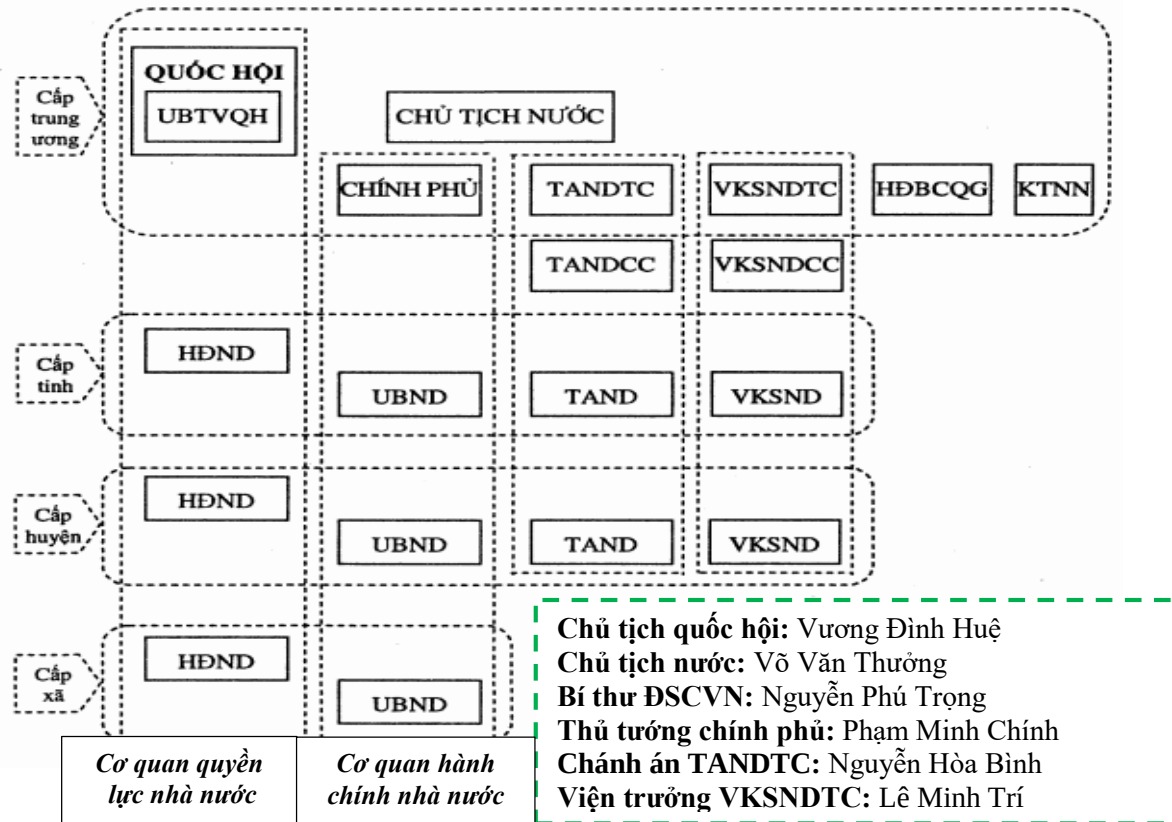
4.1.2. Cơ quan nhà nước - bộ phận cấu thành của bộ máy nhà nước

- Là một tổ chức cấu thành bộ máy nhà nước
- Có tính chất, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hình thức khác nhau
- Có thể phân biệt với các tổ chức khác

4.2. Những nguyên tắc cơ bản của bộ máy nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (đọc)

4.3.* TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN TRONG BỘ MÁY NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Sơ đồ tổ chức bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam:



Lưu ý: trong BMNNVN không có ĐCSVN (hạt nhân chính trị lãnh đạo) và MTTQVN vì đây không phải sơ đồ hệ thống chính trị. ĐCSVN có vai trò lãnh đạo đứng trên bộ máy nhà nước. MTTQVN là một tổ chức liên minh chính trị mục tiêu đại diện cho các giai cấp trong xã hội không phụ thuộc bộ máy nhà nước.

4.3.1. Quốc hội:

Theo Điều 69 Hiến pháp 2013, Quốc hội có hai tính chất sau:

§ Quốc hội là cơ quan đại biểu/đại diện cao nhất của Nhân dân.

§ Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

§ Quốc hội là cơ quan dân cử ở TW. Quốc hội được trao ba chức năng sau:

- Thực hiện quyền lập hiến (sửa đổi, bổ sung, thông qua hiến pháp), lập pháp (đạo luật – bắt đầu bằng chữ luật và bộ luật)
- Giám sát tối cao đối với hoạt động Nhà nước
- Quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước

*** Cơ cấu tổ chức của quốc hội:**

	Chức danh bầu	Đại biểu QH	Theo đề nghị
Quốc hội bầu	1. Chủ tịch QH, Phó Chủ tịch QH, Ủy viên UBTVQH, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của QH 2. Chủ tịch nước	Bắt buộc	UBTVQH
	1. Phó Chủ tịch nước 2. Thủ tướng Chính phủ	Bắt buộc	Chủ tịch nước
	1. Chánh án TANDTC 2. Viện trưởng VKSNDTC	Không bắt buộc	Chủ tịch nước
	1. Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia 2. Tổng kiểm toán nhà nước 3. Tổng thư ký Quốc hội	Không bắt buộc	UBTVQH

4.3.2. Hội đồng nhân dân:

- Là cơ quan **quyền lực nhà nước ở địa phương, là cơ quan dân cử ở địa phương.**
- Đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân
- Do Nhân dân địa phương bầu ra
- Chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên

4.3.3. Chủ tịch nước:

- Là người đứng đầu nhà nước
- Thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại.
- Chủ tịch nước do Quốc hội bầu chịu trách nhiệm trước quốc hội.

4.3.4. Chính phủ: (Do quốc hội bầu ra)

- Là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Thực hiện quyền hành pháp, **là cơ quan chấp hành của Quốc hội.**
- Chính phủ có chức năng sau: tổ chức thi hành Hiến pháp và pháp luật; hoạch định chính sách quốc gia, trình dự án luật, pháp lệnh.

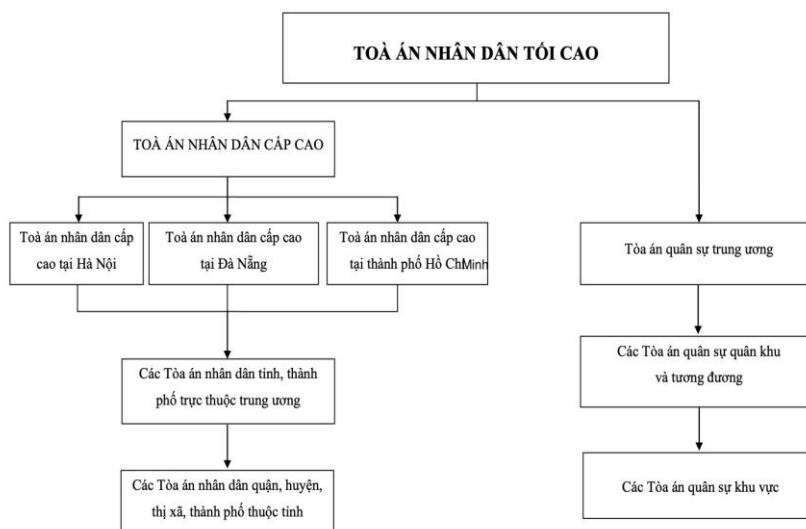
4.3.5. Ủy ban nhân dân:

- Là cơ quan chấp hành của Hội đồng Nhân dân cùng cấp
- Là cơ quan hành chính **nhà nước tại địa phương**

4.3.6. Tòa án nhân dân:

- Cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Thực hiện quyền tư pháp (giữ gìn, bảo vệ pháp luật, xử lý các việc vi phạm pháp luật).

*** Cơ cấu tổ chức của tòa án nhân dân:**



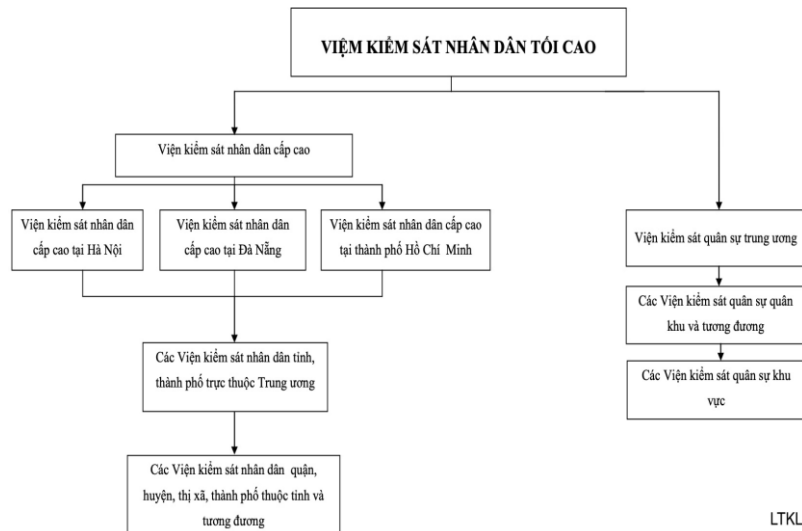
4.3.7. Viện kiểm sát nhân dân.

Theo Điều 109 Hiến pháp 2013, Viện Kiểm sát Nhân dân:

- Thực hành quyền công tố - viện kiểm sát sẽ thay mặt cho nhà nước buộc tội hình sự đối với các bị cáo trước tòa án.

- Kiểm sát hoạt động tư pháp – giám sát hoạt động điều tra của cơ quan điều tra, xét xử của cơ quan tòa án kể cả giám sát việc thi hành án.

*** Cơ cấu tổ chức của viện kiểm sát nhân dân:**



CÂU HỎI:

1. Cơ quan lập pháp là cơ quan quyền lực Nhà nước → **Đ** Vì cơ quan lập pháp là quốc hội
2. Cơ quan đại diện của Nhân dân là **cơ quan dân cử ở địa phương**. → **S** Vì Quốc hội cũng là cơ quan đại diện của Nhân dân là dân cử ở TW.
3. Quốc hội là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất trong Bộ máy Nhà nước CHXHCNVN.
→ **Đ** vì Quốc hội có quyền bầu ra những chức danh cao nhất ở TW và cs quyền lập hiến, lập pháp
4. Cơ quan giám sát tối cao toàn bộ hoạt động Nhà nước là cơ quan đại diện của Nhân dân.
→ **Đ** vì đây là quốc hội.
5. Chính phủ là **cơ quan quyền lực** Nhà nước cao nhất. → **S** vì Quốc hội mới cao nhất
6. Cơ quan chấp hành của Quốc hội là **cơ quan dân cử ở TW**. → **S** Cơ quan chấp hành quốc hội là chính phủ do Quốc hội bầu ra. Chỉ Quốc hội và hội đồng nhân dân mới do dân bầu ra.
7. **Cơ quan hành chính** Nhà nước ở địa phương là cơ quan đại biểu do Nhân dân ở địa phương.
→ **S** vì CQHC ở đp là UBND, còn CQ quyền lực ở đp là HĐND do nhân dân địa phương bầu ra
8. Chế độ công xã nguyên thủy không có Nhà nước và pháp luật. → **Đ** vì nhà nước chỉ xuất hiện khi chế độ công xã nguyên thủy kết thúc.
9. Theo quan điểm của Mác-Lênin, nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của Nhà nước là gì?
→ Có tiền đề kinh tế và tiền đề xã hội.
10. Điểm tiên bộ nhất trong thuyết khế ước xã hội so với những học thuyết phi Mác-Xít về nguồn gốc ra đời của Nhà nước là gì ?
→ Chế độ **dân chủ** được đảm bảo, Nhân dân làm chủ quyền lực.

CHƯƠNG II: NHỮNG KHÁI NIỆM CHUNG VỀ PHÁP LUẬT

I. KHÁI NIỆM, THUỘC TÍNH, HÌNH THỨC PHÁP LUẬT.

* Nguồn gốc pháp luật:

- Mặt khách quan: tiền đề kinh tế (chế độ tư hữu xuất hiện) và xã hội (có sự phân chia giai cấp).
 - Mặt chủ quan: Ban hành (tạo ra những quy tắc hoàn toàn mới) hoặc thừa nhận (thừa nhận các qui phạm pháp luật)
- Theo Mac-Lenin nhà nước ra đời dẫn đến sự ra đời của pháp luật.

1.1. Khái niệm pháp luật.

Pháp luật là: Hệ thống các quy tắc xử sự chung do Nhà nước ban hành (hoặc thừa nhận) để điều chỉnh các quan hệ xã hội phù hợp với ý chí của giai cấp thống trị và được Nhà nước bảo đảm thực hiện

1.2. Thuộc tính pháp luật

1.2.1. Tính qui phạm phổ biến.

- Tính quy phạm: đặt ra khuôn mẫu, chuẩn mực, giới hạn trong xử sự của con người
- Tính phổ biến: **có hiệu lực đối với tất cả** các cá nhân, tổ chức.

Ví dụ: Quy định về việc phải đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe gắn máy hoặc các loại xe có kết cấu tương tự

1.2.2. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.

- Nội dung của pháp luật được thể hiện bằng những hình thức xác định
- Nội dung của các quy tắc pháp luật cần được thể hiện bằng ngôn ngữ pháp lý

1.2.3. Tính được bảo đảm bằng Nhà nước.

- Đây là điểm **đặc biệt quan trọng để phân biệt pháp luật với các quy phạm xã hội khác.**
- Chỉ có quy phạm pháp luật mới được Nhà nước **bảo đảm thực hiện bằng nhiều hình thức và biện pháp khác nhau**

BÀI TẬP

1. Chỉ có pháp luật mới có tính qui phạm. Đúng hay sai? Tại sao?

→ Sai vì ngoài pháp luật, các quy phạm xã hội khác cũng mang tính quy phạm.

2. Ban hành là cách thức duy nhất hình thành nên pháp luật. Đúng hay sai? Tại sao?

→ Sai vì ngoài ban hành còn có thừa nhận.

3. Loại quy tắc xử sự nào sau đây được Nhà nước bảo đảm thực hiện bằng biện pháp cưỡng chế?

- A. Đạo đức B. Tôn giáo **C. Pháp luật** D. Tập quán

4. Nội dung nào sau đây là căn cứ để phân biệt pháp luật với các quy phạm xã hội

- A. Tính giai cấp của PL B. Tính xã hội của PL C. Chức năng của PL **D. Thuộc tính của PL**

1.3. Hình thức pháp luật.

Khái niệm:

- Hình thức pháp luật là phương thức tồn tại của pháp luật.
- Hình thức pháp luật còn được hiểu là cách thức để thể hiện ý chí của Nhà nước hay cách thức mà Nhà nước sử dụng để chuyển ý chí của nó thành pháp luật.
- Có ba hình thức trên thế giới: *luật tập quán, tiền lệ pháp và văn bản quy phạm pháp luật*

1.3.1. Luật tập quán (Tập quán pháp).

Tập quán và luật tập quán là hai khái niệm khác nhau

- Tập quán là thói quen, những hành vi lặp đi lặp lại nhiều lần trong đời sống cộng đồng trong một thời gian dài. Không mang tính cưỡng chế.

- Luật tập quán là có **nguồn gốc từ tập quán** trên cơ sở cho phép *áp dụng tập quán của cơ quan nhà nước có thẩm quyền*, chủ thể áp dụng pháp luật vận dụng tập quán cụ thể làm căn cứ giải quyết các vụ việc.

* **Điều kiện quan trọng** để tập quán trở thành luật tập quán khi: Tập quán được Nhà nước nâng lên thành những quy tắc xử sự chung và được đảm bảo thực hiện trên thực tế.

→ Tập quán pháp là hình thức **nhà nước thừa nhận một số tập quán** lưu truyền trong xã hội, phù hợp với lợi ích của giai cấp thống trị, nâng chúng lên thành những cái **quy tắc xử sự chung và được nhà nước đảm bảo thực hiện**.

1.3.2. Tiền lệ pháp (án lệ) – án mẫu.

Án lệ là những **lập luận, phán quyết** trong bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án về một vụ việc cụ thể **được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao lựa chọn** và được Chánh án Tòa án nhân dân tối cao công bố là án lệ để các Tòa án **nghiên cứu, áp dụng** trong xét xử (**có giá trị tham khảo**).

1.3.3. Văn bản quy phạm pháp luật (Hình thức pháp luật chủ yếu của nước ta)

- Văn bản quy phạm pháp luật là hình thức pháp luật chủ yếu ở nước ta

- Đây là phương tiện quan trọng để thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng

→ Do đó, tất cả hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước phải xuất phát từ đường lối, chính sách của Đảng và đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng.

II. QUI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ VĂN BẢN QUI PHẠM PHÁP LUẬT.

2.1. Qui phạm pháp luật

a. Khái niệm và đặc điểm quy phạm pháp luật

Khái niệm: Quy phạm pháp luật là những quy tắc xử sự chung mang tính bắt buộc chung, do Nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận, nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội và được Nhà nước đảm bảo thực hiện

Ví dụ: Khoản 1, Điều 154 Bộ luật Hình sự 2015 quy định tội mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người:

“1. Người nào mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người khác, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm”.

b. Cơ cấu của quy phạm**

(1) Giả định: (Bắt buộc)

- Nêu lên những hoàn cảnh, điều kiện có thể xảy ra trong đời sống thực tế mà cá nhân hay tổ chức sẽ gặp

- **“Chủ thể nào? Trong tình huống nào thì sẽ áp dụng quy phạm pháp luật đó?”**

Ví dụ: *“Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm”.*

(2) Qui định:

- Nêu lên cách thức xử sự mà cá nhân hay tổ chức ở vào hoàn cảnh, điều kiện đã nêu trong bộ phận giả định được phép hoặc buộc phải thực hiện.

- Cần trả lời câu hỏi **“gặp hoàn cảnh, tình huống đó, cách thức xử sự mà Nhà nước yêu cầu chủ thể thực hiện trong quy phạm pháp luật đó là gì?”**

Ví dụ: *“Vợ chồng có nghĩa vụ thương yêu, chung thủy, tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau; cùng nhau chia sẻ, thực hiện các công việc trong gia đình”*

Không được thực hiện (cấm)

Hành vi nào phải thực hiện (có nghĩa vụ)

Hành vi nào có thể lựa chọn thực hiện (có quyền)

(3) Chế tài:

- Nêu lên các biện pháp tác động mà Nhà nước dự kiến áp dụng đối với cá nhân hay tổ chức không thực hiện đúng mệnh lệnh của Nhà nước đã nêu ở bộ phận quy định hoặc giả định

- Cần trả lời câu hỏi: **“Hậu quả bất lợi đối với những người không thực hiện đúng yêu cầu quy phạm pháp luật?”**

- Hình sự: hình phạt (phạt tù, cải tạo,...)

- Dân sự: Bồi thường thiệt hại, phạt vi phạm, trả tiền,...

- Hành chính: xử phạt vi phạm hành chính với số tiền...

- Kỉ luật: Sa thải, cách chức, khiển trách, kéo dài thời hạn nâng bậc lương không quá 6 tháng

+ Bồi hoàn chi phí đào tạo...

Ví dụ: *“Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm”*
(Không tin chữ thì)

LƯU Ý: Một điều luật **không nhất thiết** phải có đầy đủ cả 3 bộ phận của một QPPL.

Ví dụ: cấm vượt đèn đỏ - Chỉ có qui định.

BÀI TẬP

Câu 1: “ Con đã thành niên không sống chung với cha, mẹ có nghĩa vụ cấp dưỡng cho cha, mẹ trong trường hợp cha, mẹ không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.”

Câu 2: “ Tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường có trách nhiệm bồi thường thiệt hại.”

Câu 3: “ Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi xuất, nhập khẩu báo chí có nội dung mê tín dị đoan, không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

Câu 4: “ Người học chương trình giáo dục đại học nếu được hưởng học bổng và chi phí đào tạo do Nhà nước cấp hoặc do nước ngoài tài trợ theo Hiệp định ký kết với Nhà nước Việt Nam, thì sau khi tốt nghiệp phải chấp hành sự điều động làm việc của Nhà nước trong thời gian ít nhất là gấp đôi thời gian được hưởng học bổng và chi phí đào tạo, nếu không chấp hành thì phải bồi hoàn học bổng, chi phí ”

Câu 5: “Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính phải chấp hành quyết định xử phạt trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính; trường hợp quyết định xử phạt vi phạm hành chính có ghi thời hạn thì hành nhiều hơn 10 ngày thì thực hiện theo thời hạn đó.

Câu 6: “Cấm lợi dụng việc xác định lại dân tộc nhằm mục đích trục lợi hoặc gây chia rẽ, phung hại đến sự đoàn kết của các dân tộc Việt Nam.”

Câu 7: “Bên đặt gia công không có quyền giảm tiền công, nếu sản phẩm không bảo đảm chất lượng do nguyên vật liệu mà mình đã cung cấp hoặc do sự chỉ dẫn không hợp lý của mình”

* Chú thích: **GD, QD, CT.**

2.2. Văn bản quy phạm pháp luật

a. Khái niệm và đặc điểm văn bản quy phạm pháp luật.

- **Khái niệm:** Văn bản quy phạm pháp luật là một hình thức văn bản do cơ quan nhà nước ban hành hoặc phối hợp ban hành theo thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục luật định, trong đó có các quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung, được Nhà nước bảo đảm thực hiện nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội cơ bản và được áp dụng nhiều lần trong đời sống xã hội.

Ví dụ: Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng Hình sự, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng Dân sự, Bộ luật Lao động, Luật Hôn nhân và gia đình, ...

- Đặc điểm của văn bản vi phạm pháp luật:

- + Văn bản quy phạm pháp luật là một hình thức văn bản do cơ quan nhà nước ban hành hoặc phối hợp ban hành theo thẩm quyền, hình thức nhất định.
- + Văn bản quy phạm pháp luật được ban hành theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định
- + Văn bản quy phạm pháp luật chứa đựng các quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung, được áp dụng nhiều lần trong đời sống xã hội.
- + Văn bản quy phạm pháp luật được Nhà nước đảm bảo thực hiện.

b. Phân loại văn bản quy phạm pháp luật.

- Văn bản luật:

- + Là văn bản do Quốc hội – cơ quan quyền lực nhà nước ban hành theo hình thức, trình tự, thủ tục luật định.
- + Giữ vai trò cao nhất trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

+ Văn bản luật gồm: Hiến pháp; các Bộ luật, Luật; Nghị quyết do Quốc hội ban hành

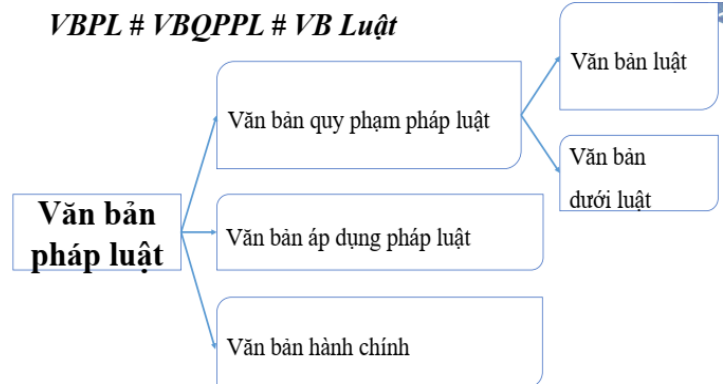
- Văn bản dưới luật:

- + Là văn bản do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục và hình thức được luật quy định
- + Có hiệu lực pháp lý thấp hơn văn bản luật
- + Hiệu lực pháp lý của từng văn bản dưới luật không giống nhau mà tùy vào thẩm quyền của chủ thể ban hành.

*** Một số văn bản dưới luật:**

Pháp lệnh của Ủy ban thường vụ Quốc hội;
 Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội;
 Lệnh, quyết định của Chủ tịch nước;
 Nghị định của Chính phủ;
 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;
 Thông tư của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ; ...

Lưu ý: Nghị quyết do quốc hội ban hành là văn bản luật còn do ủy ban thường vụ thì là dưới luật.



STT	Chủ thể ban hành	VBQPPL	STT	Chủ thể ban hành	VBQPPL
1	Quốc hội	-Hiến pháp -Bộ luật, Luật -Nghị quyết	6	Hội đồng thẩm phán TANDTC	-Nghị quyết
2	Ủy ban thường vụ Quốc hội	- Pháp lệnh -Nghị quyết -Nghị quyết liên tịch	7	CATANDTC, VT VKSNDTC	-Thông tư -Thông tư liên tịch
3	Chủ tịch nước	-Lệnh -Quyết định	8	Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ	- Thông tư
4	Chính phủ	-Nghị định -Nghị quyết liên tịch	9	Tổng kiểm toán Nhà Nước	- Quyết định
5	Thủ tướng Chính phủ	- Quyết định	10	HĐND các cấp	- Nghị quyết
			11	UBND các cấp	- Quyết định

c. Mối liên hệ giữa các văn bản quy phạm pháp luật.

- **Mối liên hệ về hiệu lực pháp lý:** Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật luôn tồn tại **trong trật tự thứ bậc về hiệu lực pháp lý từ cao xuống thấp**.
- **Mối liên hệ về nội dung:** Các văn bản trong hệ thống pháp luật **phải thống nhất với nhau về nội dung**, nghĩa là có sự thống nhất với nhau giữa các ngành luật, chế định luật và quy phạm pháp luật trong hệ thống cấu trúc bên trong; đảm bảo **không chồng chéo, xung đột nhau**.

CHƯƠNG III: PHÁP LUẬT DÂN SỰ VÀ TỔ TỤNG DÂN SỰ

A. LUẬT DÂN SỰ

I. KHÁI NIỆM, ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH, PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH CỦA LUẬT DÂN SỰ.

1.1. KHÁI NIỆM LUẬT DÂN SỰ

Luật Dân sự Việt Nam là **một ngành luật độc lập** trong hệ thống pháp luật Việt Nam bao gồm tổng thể các quy định điều chỉnh những quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực **tài sản** và một số quan hệ **nhân thân** nhằm thoả mãn nhu cầu vật chất và tinh thần của cá nhân và tổ chức trên **nguyên tắc bình đẳng về mặt pháp lý, tôn trọng quyền tự định đoạt** và khả năng **tự chịu trách nhiệm** về tài sản của các **chủ thể**.

1.2. ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH CỦA NGÀNH DÂN SỰ

Cơ sở pháp lý: Điều 1 BLDS 2015



1.2.1. Quan hệ tài sản: Là **một số** quan hệ giữa các chủ thể gắn với tài sản, có thể chuyển giao được. **Dựa trên cơ sở bình đẳng giữa các bên.**

Vậy tài sản là gì? Tài sản bao gồm: vật, tiền, giấy tờ có giá và các quyền tài sản.

Một số quan hệ tài sản:



Ví dụ:

- Ông A và ông B thỏa thuận mua bán một máy vi tính => Hợp đồng mua bán tài sản theo Điều 430 BLDS 2015.

- Ông C và bà D thỏa thuận chuyển nhượng 100m² quyền sử dụng đất với số tiền 600 triệu đồng.

1.2.2. Quan hệ nhân thân: Quan hệ nhân thân là **một số** quan hệ liên quan đến giá trị tinh thần giữa các chủ thể về những lợi ích **phi vật chất, không thể chuyển giao** được vì nó gắn liền với những cá nhân, tổ chức nhất định. Nó ghi nhận đặc tính riêng biệt và sự đánh giá của xã hội đối với cá nhân hay tổ chức đó.

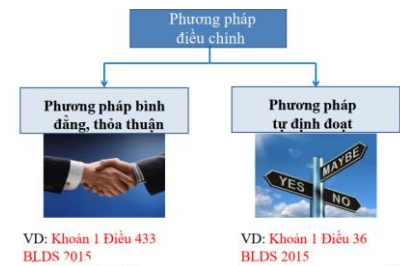
Ví dụ:

Nhân thân không gắn với tài sản: quan hệ về họ tên, tính mạng, sức khỏe, danh dự, uy tín của cá nhân, tổ chức (trừ tình bạn, tình yêu, sự trung thủy ...)

Nhân thân gắn với tài sản: quan hệ về sở hữu trí tuệ

* **Lưu ý:** Quan hệ hôn nhân gia đình nếu yêu cầu ly hôn tại tòa án → Quan hệ nhân thân; Quan hệ liên quan đến cấp dưỡng cho con sau khi ly hôn → Quan hệ tài sản (Không phải là quan hệ nhân thân)

1.3. PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH.



* Vấn đề “tự định đoạt”

Điều 609 BLDS Cá nhân có **quyền** lập di chúc để định đoạt tài sản của mình

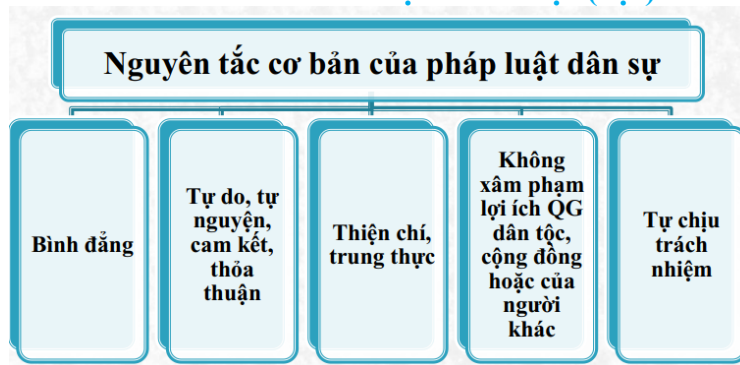
Điều 644 BLDS quy định cá nhân **không thể chuyển toàn bộ** tài sản của mình cho một người khác thông qua di chúc nếu họ có con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng ... – đây là quy định mà BLDS đặt ra mang tính bắt buộc.

Ví dụ: Điều 35. Quyền hiến, nhận mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác

“Cá nhân **có quyền** hiến mô, bộ phận cơ thể của mình khi còn sống hoặc hiến mô, bộ phận cơ thể, hiến xác của mình sau khi chết vì mục đích chữa bệnh cho người khác hoặc nghiên cứu y học.”

II. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG NHẤT CỦA PHÁP LUẬT DÂN SỰ.

2.1. NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA PHÁP LUẬT DÂN SỰ. (đọc)



2.2. CHỦ THỂ QUAN HỆ PHÁP LUẬT DÂN SỰ.

2.2.1. Cá nhân.

Phải có năng lực chủ thể:

- **Năng lực pháp luật (luật qui định) dân sự của cá nhân:** (Điều số 16 BLDS)

+ Là **khả năng** cá nhân có quyền và nghĩa vụ dân sự. Mọi cá nhân: **như nhau. Do nhà nước qui định**. Có: **sinh ra** → chấm dứt: **chết**.

+ Đặc điểm:

- Là khả năng cá nhân có các quyền và nghĩa vụ dân sự do Nhà nước quy định trong những văn bản luật.
- Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân do Nhà nước quy định và **không bị hạn chế**.
- Mọi cá nhân đều có năng lực pháp luật dân sự như nhau.
- Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân có từ khi sinh ra và chấm dứt khi cá nhân đó chết.

Điều 18. Không hạn chế năng lực pháp luật dân sự của cá nhân

Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân không bị hạn chế, **trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.**

*(Luật là văn bản luật gồm hiến pháp, bộ luật, luật và nghị quyết do quốc hội ban hành)

=> Như vậy NLPLDS cá nhân vẫn có thể bị hạn chế

Ví dụ: Anh Văn A được Nhà nước trao cho quyền được hưởng thừa kế của cha đẻ là ông Minh B.

Nếu anh A thuộc trường hợp không được hưởng di sản thừa kế (doạ giết ông B...) thì không được hưởng di

- **Năng lực hành vi dân sự của cá nhân:** (Điều số 19 BLDS)

+ Là khả năng của cá nhân **bằng hành vi** của mình **xác lập, thực hiện** quyền và nghĩa vụ dân sự.

+ Không giống nhau giữa mỗi cá nhân.

+ Phụ thuộc mức độ nhận thức, làm chủ hành vi của mỗi người: **TUỔI**

+ Mức độ nhận thức, khả năng làm chủ hành vi:

• **Người thành niên:** từ **đủ** 18 tuổi trở lên, có NLHVDC **đầy đủ**.

Trừ TH: Mất nlhvds; hạn chế nlhvds; khó khăn...

• **Người chưa thành niên:** người **chưa đủ** 18 có NLHVDC **chưa đầy đủ**. (điều số 21)

- NLHVDS **chưa đầy đủ** (có 1 phần) (không đầy đủ).

NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN

- **Dưới 6 tuổi:** phải do người đại diện (cha, mẹ...) xác lập, thực hiện giao dịch dân sự*.
- **Từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi:** phải được người đại diện đồng ý (cha, mẹ,...); **trừ** giao dịch phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày.
- **Từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi:** tự xác lập, thực hiện; **trừ** giao dịch liên quan động sản có đăng ký (xe oto, xe máy) & bất động sản.

TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT NGƯỜI THÀNH NIÊN

* **Người mất năng lực hành vi dân sự (điều 22 –BLDS):** Khi một người do **bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi (ĐIỀU KIỆN CẦN)** của mình thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan tổ chức hữu quan, **Toà án ra quyết định tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự (ĐIỀU KIỆN ĐỦ)** trên cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần. Mọi giao dịch dân sự của người mất năng lực hành vi dân sự đều do người đại diện xác lập, thực hiện.

Lưu ý: Người mất năng lực hành vi dân sự → Người đó bị tâm thần. Không có suy ngược lại.

* **Người hạn chế năng lực hành vi dân sự (điều 24 –BLDS):** Người **nghiện ma túy, nghiện các chất kích thích khác dẫn đến phá tán tài sản của gia đình** thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan, cơ quan, tổ chức hữu quan, **Toà án có thể ra quyết định** tuyên bố là người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự. Mọi giao dịch dân sự liên quan đến tài sản của người hạn chế năng lực hành vi dân sự phải có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật.

* **Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi:** **Người thành niên** do tình trạng **thể chất** hoặc **tinh thần** mà **không đủ khả năng nhận thức**, làm chủ hành vi nhưng **chưa đến mức mất** năng lực hành vi dân sự thì theo yêu cầu của người này, người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, trên cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần, **Toà án ra quyết định** tuyên bố **người này là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và chỉ định người giám hộ, xác định quyền, nghĩa vụ của người giám hộ.**

Lưu ý: Điều 25

Giao dịch dân sự do người chưa thành niên, người mất NLHVDS, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người bị hạn chế NLHVDS **xác lập, thực hiện: vô hiệu**

***** Trừ:**

- Giao dịch dân sự của người chưa đủ sáu tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự nhằm đáp ứng **nhu cầu thiết yếu hàng ngày của người đó;**
- Giao dịch dân sự **chỉ làm** **phát sinh quyền** hoặc chỉ **miễn trừ nghĩa vụ**
- Giao dịch dân sự được người xác lập giao dịch thừa nhận hiệu lực sau khi đã thành niên hoặc sau khi khôi phục năng lực hành vi dân sự.

2.2.2. Pháp nhân (Điều 74 BLDS 2015)

Điều kiện tiên quyết trước hết là tổ chức

- Được thành lập theo quy định của BLDS, hoặc luật khác có liên quan.
- Có cơ cấu tổ chức theo Điều 83 của BLDS.
- Có tài sản độc lập. Tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình.
- Nhân danh mình tham gia QHPL một cách độc lập

* **Năng lực chủ thể của pháp nhân gồm:** năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự.

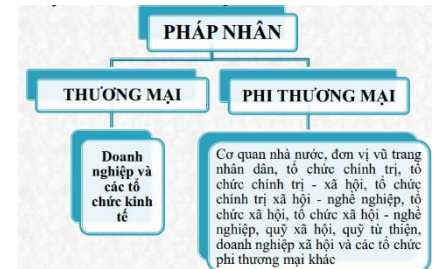
Lưu ý: Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân do không đáp ứng điều kiện thứ ba do chỉ có một người làm chủ khi hết tài sản công ty sẽ lấy tài sản ra trả chịu trách nhiệm vô hạn. Nhưng công ty hợp danh thì có.

2.2.2.1. Phân loại pháp nhân (Thi có 1 câu)

- *Pháp nhân thương mại*: là pháp nhân có mục tiêu chính là tìm kiếm lợi nhuận và lợi nhuận được chia cho các thành viên.

- *Pháp nhân phi thương mại*: là pháp nhân không có mục tiêu chính là tìm kiếm lợi nhuận; nếu có lợi nhuận thì cũng không được phân chia cho các thành viên.

* **Lưu ý**: Chi nhánh, văn phòng đại diện của Pháp nhân: **không có tư cách pháp nhân**. (Không thỏa điều kiện 3, 4)



2.2.2.2. Năng lực chủ thể của pháp nhân

a) Năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân (Điều 86). – Điều kiện cần

1. Năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân là khả năng của pháp nhân có các quyền, nghĩa vụ dân sự.

Năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân **không bị hạn chế**, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.

2. Năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân **phát sinh** từ thời điểm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập; nếu pháp nhân phải đăng ký hoạt động thì năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân phát sinh từ thời điểm **ghi vào sổ đăng ký**.

3. Năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân **chấm dứt** kể từ thời điểm chấm dứt pháp nhân.

<**Phát sinh kể từ thời điểm** thành lập hoặc cho phép thành lập, ghi vào sổ đăng ký → **Chấm dứt** kể từ thời điểm chấm dứt pháp nhân – hết thời hạn hoạt động của pháp nhân, hợp nhất, xác lập pháp nhân...>

b) Năng lực hành vi dân sự của pháp nhân. – Điều kiện đủ

- Là khả năng pháp nhân thông qua người đại diện theo pháp luật của pháp nhân xác lập, thực hiện các quyền dân sự và nghĩa vụ dân sự.

- Cùng phát sinh, chấm dứt đồng thời với NLPLDS của pháp nhân. (Khác với cá nhân)

- NLHVDS của Pháp nhân được xác định dựa trên hai yếu tố chủ yếu: yếu tố tâm lý (ý chí) – ý chí của cơ quan lãnh đạo cao nhất của pháp nhân như giám đốc, hội đồng quản trị... và yếu tố hoạt động của pháp nhân.

2.2.3. Chủ thể khác.

- Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương.

- Hộ gia đình, tổ hợp tác (không có tài sản độc lập)

- Tổ chức khác không có tư cách pháp nhân.

Ví dụ: các chi nhánh, văn phòng đại diện

Giống nhau: là **không có tư cách pháp nhân** vì không nhân danh chính mình tham gia các quan hệ giao dịch dân sự mà chỉ đại diện thay thế cho pháp nhân.

Khác nhau: chi nhánh thực hiện một số hoặc toàn bộ chức năng của pháp nhân nhưng văn phòng đại diện chỉ thực hiện đại diện trong các giao dịch dân sự.

2.3. KHÁI NIỆM TÀI SẢN (Điều 105 BLDS 2015)

Vật: Có giá trị sử dụng. Con người chiếm hữu (trực tiếp và gián tiếp) được (ví dụ: nhà, ô tô, xe đạp...)

Tiền: **Công cụ thanh toán.** Lưu trữ. Định giá

Giấy tờ có giá: Giấy tờ có giá bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, hối phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, séc, chứng chỉ quỹ, giấy tờ có giá khác theo quy định của pháp luật, **trị giá được thành tiền và được phép giao dịch.**

Quyền tài sản (Điều 115 BLDS 2015): Quyền tài sản là quyền **trị giá được bằng tiền**, bao gồm quyền tài sản đối với đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, **quyền sử dụng đất** và các quyền tài sản khác.

2.3.1. Phân loại tài sản

- Hoa lợi- *Hoa lợi là sản vật tự nhiên mà tài sản mang lại, lợi tức- Lợi tức là khoản lợi thu được từ việc khai thác tài sản (Vd: nhà cho thuê).*

Ví dụ:

- Cây cối cho hoa, quả, lá, thân, rễ...; Gia súc, gia cầm cho rứng, sữa, lông, đẻ con → Hoa lợi
- Tiền thu được từ việc cho thuê nhà, thuê xe, tiền lãi cho vay → Lợi tức

- **Phân loại bất động sản và động sản:**

Bất động sản- những cái ko di dời được bao gồm:

- + Đất đai
- + Nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai
- + Tài sản khác gắn liền với đất đai, nhà, công trình xây dựng.

Ví dụ:

Các vật liệu nhân tạo làm trên đất như lan can, hòn nam bộ.

Các vật dụng gắn liền với ngôi nhà- vật hữu hình như cửa sổ, hệ thống đèn, cột thu lôi, hệ thống nước, lan can.

Trừ những vật ko kiên cố, lâu bền chỉ tạm bợ như máy che di động, các vật phục vụ nhu cầu vật chất, tinh thần của con người như bếp ga máy nước nóng, máy lạnh, đèn trần trang trí nhưng máy lạnh trong khách sạn là bất động sản – điều kiện tối thiểu cần đảm bảo.

- + Tài sản khác theo quy định của pháp luật.

Động sản là những tài sản **không phải** bất động sản, là những tài sản có thể di dời được.

3. NHỮNG CHẾ ĐỊNH CỤ THỂ CỦA PHÁP LUẬT DÂN SỰ - CÓ BÀI TẬP!!!

3.1. QUYỀN ĐỐI VỚI TÀI SẢN.

3.1.1. Quyền sở hữu đối với tài sản

Khái niệm: Là các quyền năng cụ thể bao **gồm quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt** tài sản của chủ sở hữu đối với tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình

- + **Chủ sở hữu** được thực hiện **mọi hành vi** theo ý chí.
- + **Người không phải chủ sở hữu** có **một số** quyền năng nhất định..

Lưu ý: Hợp đồng tặng cho chỉ có giá trị khi đã chuyển giao cho người được cho.

a) Quyền sử dụng: Là quyền khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản.

• Được sử dụng tài sản theo ý mình nhưng không được gây thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích của nhà nước, công cộng, quyền và lợi ích của người khác.

b) Quyền định đoạt: Là quyền chuyển giao quyền sở hữu tài sản hoặc từ bỏ quyền sở hữu đó.

*** Điều kiện định đoạt:**

- + Có năng lực hành vi dân sự.
- + Nếu pháp luật có qui định về thủ tục định đoạt thì phải tuân theo thủ tục đó.
- + Người không phải là chủ sở hữu chỉ có quyền định đoạt TS theo ủy quyền của chủ sở hữu hoặc theo qui định pháp luật.

c) Quyền chiếm hữu: là quyền **nắm giữ, chi phối** tài sản một cách trực tiếp hoặc gián tiếp.

– Có căn cứ pháp luật => Chủ sở hữu – Không có căn cứ pháp luật => Không phải chủ.

CHIẾM HỮU: CÓ CĂN CỨ PHÁP LUẬT KHÔNG?

Điều 165. Chiếm hữu có căn cứ pháp luật (đọc)

1. Chiếm hữu có **căn cứ pháp luật** là việc

a) **Chủ sở hữu chiếm hữu tài sản;**

b) Người được chủ sở hữu ủy quyền quản lý tài sản;

c) Người được chuyển giao quyền chiếm hữu **thông qua giao dịch dân sự phù hợp với quy định** của pháp luật;

...

2. **Không phù hợp với quy định tại khoản 1** Điều này là **chiếm hữu không có căn cứ pháp luật**.

CHIẾM HỮU: NGAY TÌNH HAY KHÔNG?

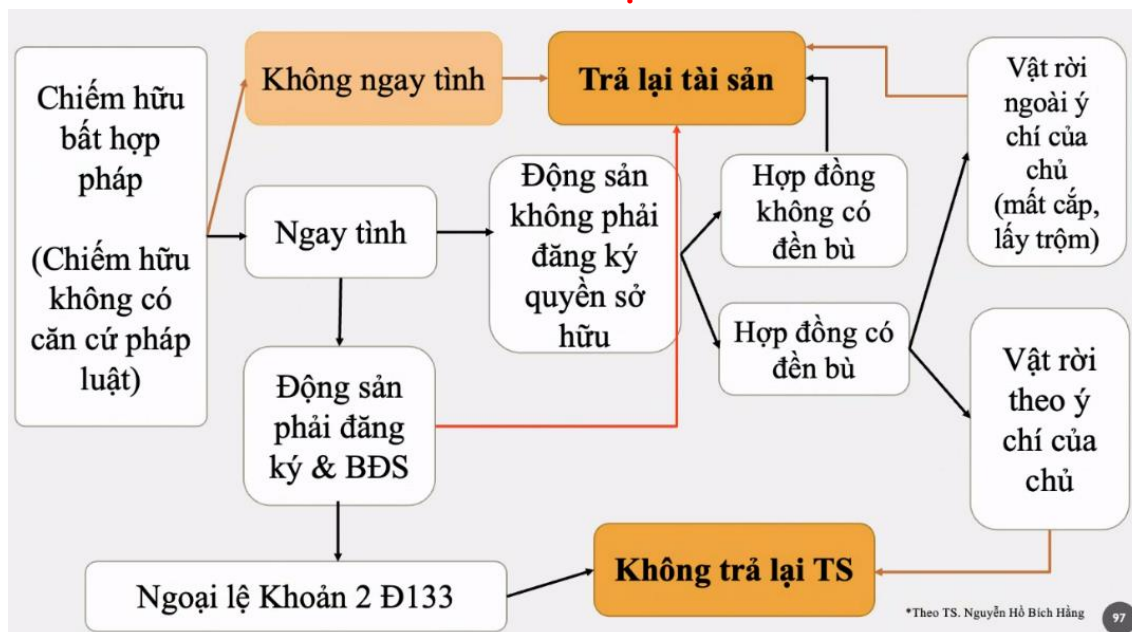
Điều 180. Chiếm hữu ngay tình (người ngây ngô)

Chiếm hữu ngay tình là việc chiếm hữu mà người chiếm hữu có căn cứ để **tin rằng mình có quyền** đối với tài sản đang chiếm hữu.

Điều 181. Chiếm hữu không ngay tình

Chiếm hữu không ngay tình là việc chiếm hữu mà người chiếm hữu **biết hoặc phải biết rằng mình không có quyền** đối với tài sản đang chiếm hữu

* QUYỀN CỦA CHỦ SỞ HỮU TRONG VẤN ĐỀ ĐÒI LẠI TÀI SẢN



BÀI TẬP TÌNH HUỐNG

Câu 1: Bà B đi chợ và gửi xe đạp tại địa điểm gửi xe của ông A. Ông A đã lấy xe đạp của B gửi trong bãi xe để đem đi bán cho bà C với giá 1 triệu, rồi A nói dối với B là xe đã bị trộm mất. B đòi A BTTH nhưng A lẩn tránh. Một năm sau B phát hiện bà C đi xe đạp của mình, nên yêu cầu bà C trả lại. Bà C không đồng ý vì bà mua có trả tiền và ngay thẳng theo thị trường. Hơn nữa bà C còn đem sơn lại chiếc xe với giá 200 nghìn làm tăng giá trị chiếc xe, do vậy bà C không đồng ý trả lại cho B. Bà B có được đòi lại xe từ bà C trong các trường hợp sau hay không? Vì sao?

a/ Nếu bà C biết rõ xe đó không phải của A nhưng vẫn tham giá rẻ mà mua và hy vọng sơn lại để chủ sở hữu không nhận ra.

b/ Bà C không biết được xe đó là của B vì A nói mới được người thân cho, vì cần tiền nên bán.

Bài làm:

a/ I. Người đang giữ chiếc xe đạp là? → Bà C

II. Chiếm hữu hợp pháp hay không? → Không. Vì

a) Không là chủ sở hữu của xe đạp

b) Không được bà A ủy quyền quản lý xe đạp.

c) Không có được xe đạp thông qua giao dịch dân sự phù hợp với quy định của pháp luật

III. Chiếm hữu không ngay tình → **Trả lại cho bà A**

b/ I. Người đang giữ chiếc xe đạp là? → Bà C

II. Chiếm hữu hợp pháp hay không? → Không. Vì như câu a.

III. Chiếm hữu ngay tình (không biết xe của ai) + Động sản ko đăng kí quyền sở hữu + Hợp đồng có đền bù (Vì là hợp đồng mua bán)+ vật rời ngoài ý chí của chủ (mất cắp, lấy trộm) → **Trả lại tài sản.**

Câu 2: B đi du lịch và có mượn A máy ảnh để mang theo chụp. Sau khi về, chị C là bạn gái của B tỏ ý thích máy ảnh nên anh B có đem tặng cho chị C và nói đây là máy ảnh do tự anh mua tặng chị C. Hỏi:

a/ Anh A có quyền đòi máy ảnh mà chị C đang giữ hay chỉ có thể đòi anh B bồi thường tiền

b/ Nếu C đem máy ảnh cho em trai của mình là X; khi X dùng thì bị A phát hiện. Vậy A đòi thì X có phải trả không?

c/ Nếu C bán cho X, thì A được đòi lại máy ảnh không?

Bài làm:

a/ Chiếm hữu bất hợp pháp (chị C) → Ngay tình → ĐS ko đăng kí → Hợp đồng ko đền bù (do được tặng) → Trả lại cho A

b/ Chiếm hữu bất hợp pháp (X) → Ngay tình (Do chị em với C) → ĐS ko đăng kí → Hợp đồng ko đền bù (do được chị C cho) → Trả lại cho A

c/ Chiếm hữu bất hợp pháp (X) → Ngay tình → ĐS ko đăng kí → Hợp đồng đền bù (do thông qua mua bán) → Vật rời theo ý chí của chủ (A cho B mượn) → Không trả lại cho A

Nhưng theo điều 170. Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại Chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản có quyền yêu cầu người có hành vi xâm phạm quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản bồi thường thiệt hại.

CHƯƠNG IV: PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG TRONG PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG. (ĐỌC)

Pháp luật lao động quy định tiêu chuẩn lao động, quyền, nghĩa vụ, **trách nhiệm của người lao động (NLD), người sử dụng lao động (NSDLĐ), tổ chức đại diện tập thể lao động**, tổ chức đại diện NSDLĐ trong quan hệ lao động (QHLĐ) và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến QHLĐ; quản lý nhà nước về lao động

1.1. Người lao động và người sử dụng lao động

1.1.1. Người lao động.

- Người lao động là người **làm việc cho người sử dụng lao động theo thỏa thuận**, được trả lương **và chịu sự** quản lý, điều hành, giám sát của người sử dụng lao động.

- Độ tuổi lao động tối thiểu của người lao động là đủ 15 tuổi, **trừ** trường hợp quy định tại Mục 1 Chương XI của Bộ luật này

=> chỉ cần một người có đầy đủ 03 yếu tố.

NLD CHƯA THÀNH NIÊN	THỜI GIAN
Từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi	Trừ Điều 147: Sản xuất hóa chất, khí gas, chất nổ; Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, máy móc; Phá dỡ các công trình; Lặn biển; Dưới nước, dưới lòng đất, hang động, hầm;...
Từ đủ 13 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi	Danh mục công việc nhẹ: Biểu diễn nghệ thuật; Vận động viên thể thao; Lập trình phần mềm; Các nghề truyền thống; Các nghề thủ công mỹ nghệ;...
Chưa đủ 13 tuổi	Chỉ được làm các công việc nghệ thuật, thể dục, thể thao và phải có sự đồng ý của cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND cấp tỉnh.

Điều 145. Sử dụng người chưa đủ 15 tuổi làm việc. (đọc)

1. Khi sử dụng người **chưa đủ 15** tuổi làm việc, người sử dụng lao động phải:

- Phải giao kết HĐLĐ **bằng văn bản** với người chưa đủ 15 tuổi và người đại diện của người đó;
- Giờ làm việc không ảnh hưởng đến thời gian học tập của người đó.

2. NSDLĐ chỉ được tuyển dụng và **sử dụng người từ đủ 13 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi vào làm các công việc nhẹ** theo K3 Điều 143.

- **Danh mục công việc nhẹ người từ đủ 13 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi được làm:** 1. Biểu diễn nghệ thuật; 2. Vận động viên thể thao; 3. Lập trình phần mềm; 4. Các nghề truyền thống; 5. Các nghề thủ công mỹ nghệ; 6. Đan lát, làm các đồ gia dụng; 7. Gói nem, gói kẹo, gói bánh; 8. Chăn thả gia súc tại nông trại.

3. NSDLĐ không được tuyển dụng và sử dụng người **chưa đủ 13 tuổi** làm việc, **trừ các công việc nghệ thuật, thể dục, thể thao và phải có sự đồng ý** của cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND cấp tỉnh.

1.1.2. Người sử dụng lao động.

Khoản 2 Điều 3 BLLĐ năm 2019 quy định:

“Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng người lao động làm việc cho mình theo thỏa thuận; trường hợp người sử dụng lao động là cá nhân thì phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ”.

Nhận định đúng sai

(1) Người lao động phải là người thành niên. → S

(2) Người lao động là người từ đủ 15 tuổi trở lên. → S

(3) Người lao động không bắt buộc phải ký kết hợp đồng lao động với người sử dụng lao động. → Đ

1.2. Những vấn đề chung.

Quan hệ lao động là quan hệ xã hội phát sinh trong việc thuê mướn sử dụng lao động, trả lương giữa NLD và NSDLĐ. Quan hệ lao động bao gồm quan hệ lao động cá nhân và tập thể.

1.2.1. Đối tượng điều chỉnh

a) Quan hệ lao động cá nhân.

* **Quan hệ lao động cá nhân là** quan hệ lao động được thiết lập trên **cơ sở hợp đồng lao động** giữa người lao động và người sử dụng lao động

Bao gồm:

+ Quan hệ lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động là các doanh nghiệp, tổ chức hoặc cá nhân sản xuất kinh doanh ..

+ Quan hệ lao động trong các doanh nghiệp, tổ chức có yếu tố nước ngoài.

b) Quan hệ lao động tập thể.

* **Quan hệ lao động tập thể là** quan hệ lao động giữa tổ chức đại diện cho người lao động tại cơ sở (-là công đoàn cơ sở và “*tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp*”) với người sử dụng lao động; hoặc giữa tổ chức đại diện người lao động tại các cơ sở với tổ chức đại diện người sử dụng lao động.

c) Các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động.

* **Quan hệ lao động xã hội:** Quan hệ việc làm; Quan hệ học nghề; Quan hệ cho thuê lại lao động; Quan hệ BTTH; Quan hệ BHXH; Quan hệ giải quyết tranh chấp lao động và đình công; Quan hệ quản lý, thanh tra nhà nước về lao động.

1.2.2. Phương pháp điều chỉnh.

+ Phương pháp thỏa thuận. (Chỉ diễn ra trong giai đoạn hợp đồng lao động còn hiệu lực)

+ Phương pháp mệnh lệnh.

+ Phương pháp thông qua hoạt động của tổ chức đại diện người lao động tác động vào các **quan hệ phát sinh trong quá trình lao động**. <**Đặc thù của luật lao động**>

* **LƯU Ý:** Chế độ lao động đối với cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, tổ chức xã hội, xã viên hợp tác xã, người làm việc không có quan hệ lao động do các văn bản pháp luật khác quy định nhưng tùy từng đối tượng mà được áp dụng một số quy định trong Bộ luật này. → Hợp đồng làm việc.

2. CÁC CHẾ ĐỊNH CƠ BẢN CỦA PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG

2.1. Học nghề, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề

❖ Học nghề, tập nghề để làm việc cho NSDLĐ

Học nghề: là việc NSDLĐ tuyển người vào để đào tạo nghề nghiệp tại nơi làm việc.

Tập nghề: để làm việc cho NSDLĐ là việc NSDLĐ tuyển người vào để hướng dẫn thực hành công việc, tập làm nghề theo vị trí việc làm tại nơi làm việc. Thời hạn tập nghề **không quá 03 tháng**.

Hình thức: ký hợp đồng đào tạo nghề theo Luật GDNN: Điều 39

- Người sử dụng lao động: **không được thu học phí; phải ký hợp đồng đào tạo**

- Người học nghề, người tập nghề: phải đủ 14 tuổi trở lên

- Công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc phải từ đủ 18 tuổi trở lên, trừ lĩnh vực nghệ thuật, thể dục, thể thao.

- Nếu người học nghề, người tập nghề **trực tiếp hoặc tham gia lao động thì phải được trả lương theo thỏa thuận**.

- Hết thời hạn học nghề, tập nghề, hai bên **phải ký kết hợp đồng lao động** khi đủ các điều kiện theo quy định của Bộ luật này.

* **Hợp đồng đào tạo là sự thỏa thuận về quyền và nghĩa vụ** giữa NLĐ với NSDLĐ trong trường hợp NLĐ được **đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề**, đào tạo lại ở trong nước hoặc nước ngoài từ kinh phí của NSDLĐ

❖ Đào tạo, nâng cao trình độ nghề cho NLĐ đang sử dụng

- Hai bên **phải ký kết hợp đồng** đào tạo nghề trong trường hợp người lao động được đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng nghề, đào tạo lại ở trong nước hoặc nước ngoài từ kinh phí của người sử dụng lao động, kể cả kinh phí do đối tác tài trợ cho người sử dụng lao động.

- Hợp đồng đào tạo nghề phải có các nội dung chủ yếu sau đây: Nghề đào tạo; Địa điểm, thời gian và **tiền lương** trong thời gian đào tạo; **Thời hạn cam kết phải làm việc sau khi được đào tạo**; Chi phí đào tạo và **trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo**; Trách nhiệm của hai bên.

2.2. HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG. (Điều 13 BLLD 2019)

- Là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về **việc làm** (-Hoạt động lao động tạo ra thu nhập mà pháp luật không cấm và là đối tượng của HĐLĐ) có **trả công, tiền lương**, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

- Trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và **sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên (Dấu hiệu quan trọng nhất để phân biệt quan hệ lao động với các quan hệ khác)** thì được coi là hợp đồng lao động

2.2.1. Đặc điểm của hợp đồng lao động:

- Có sự lệ thuộc về mặt pháp lý của NLĐ và NSDLĐ
- Đối tượng của hợp đồng là việc làm có trả công
- NLĐ phải tự mình thực hiện công việc
- Được thực hiện một cách liên tục
- Có sự tham gia của đại diện tập thể lao động tại cơ sở

2.2.2. Hình thức hợp đồng lao động.* (Thi có)

Hình thức: văn bản, lời nói, phương tiện điện tử

- Hình thức HĐLĐ bằng **văn bản**: Áp dụng bắt buộc đối với HĐLĐ có thời hạn từ 01 tháng trở lên; được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.
- Hình thức HĐLĐ bằng **lời nói**: có thể áp dụng đối với HĐLĐ có thời hạn **dưới 1 tháng**

Lưu ý:

- HĐ được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của PL về giao dịch điện tử có giá trị như hình thức văn bản.

• **Các trường hợp bắt buộc phải giao kết bằng văn bản*****: Giao kết với HĐLĐ với nhóm NLĐ do 01 người được uỷ quyền; NLĐ dưới 15 tuổi; NLĐ giúp việc gia đình.

BÀI TẬP

1) Người lao động có thể giao kết nhiều hợp đồng lao động không?

- A. Chỉ được giao kết một hợp đồng lao động với một người
- B. Chỉ được giao kết tối đa 2 hợp đồng với 2 người sử dụng lao động
- C. Chỉ được giao kết tối đa 3 hợp đồng với 3 người sử dụng lao động

D. Được giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động nhưng phải đảm bảo thực hiện đầy đủ nội dung giao kết hợp đồng

2) Người lao động không bắt buộc phải ký hợp đồng lao động với người sử dụng lao động. → Đ

3) Quan hệ lao động cá nhân chỉ có duy nhất một cơ sở để hình thành HĐLĐ → Sai. Trong trường hợp việc làm tạm thời có thời hạn dưới 3 tháng thì có thể do các bên thỏa thuận mà không cần phải lập thành hợp đồng lao động.

Điều 16. Hình thức hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.

2.2.3. Nội dung hợp đồng lao động

Điều khoản về bảo vệ bí mật kinh doanh (Khoản 2 Điều 21 BLLĐ 2019)

“Khi người lao động làm việc có liên quan trực tiếp đến bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ theo quy định của pháp luật, thì người sử dụng lao động có quyền thỏa thuận bằng văn bản với người lao động về nội dung, thời hạn bảo vệ bí mật kinh doanh, bảo vệ bí mật công nghệ, quyền lợi và việc bồi thường trong trường hợp người lao động vi phạm”

2.2.4. Các loại hợp đồng. * (Thi có)

Điều 20. Loại hợp đồng lao động

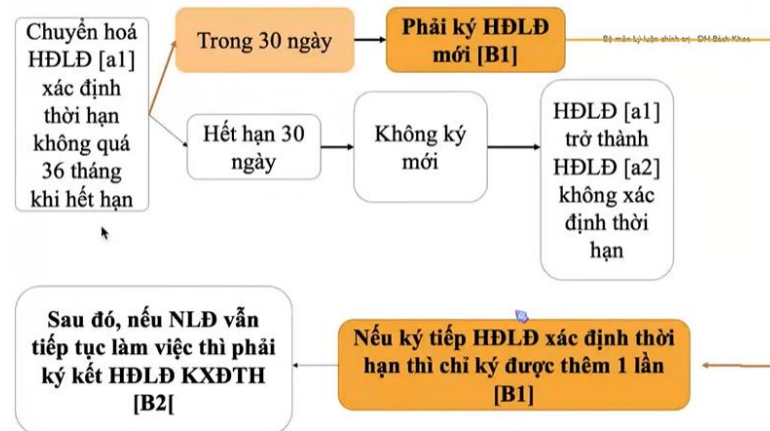
1. Gồm:

- a) **Hợp đồng lao động không xác định** thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời

điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng;

b) **Hợp đồng lao động xác định thời hạn** là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá **36 tháng** kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này **hết hạn** mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì thực hiện như sau: (Chuyển giao hợp đồng lao động)



2.2.5. Giao kết hợp đồng lao động

a) Chủ thể giao kết HĐLĐ

- **Người lao động:** Là CDVN có đầy đủ năng lực chủ thể khi đủ 15 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự. Là người có quốc tịch nước ngoài và phải đáp ứng các điều kiện

- **Người sử dụng lao động:** là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức xã sử dụng NLD làm việc cho mình theo thỏa thuận cá nhân thì phải có NLHVDS đầy đủ

b) Nguyên tắc giao kết HĐLĐ

- Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác và trung thực.

- Tự do giao kết hợp đồng lao động nhưng không được trái pháp luật, thỏa ước lao động tập thể và đạo đức xã hội

2.2.6. Thực hiện hợp đồng lao động

a) Nguyên tắc thực hiện:

§ Do chính NLD thực hiện

§ Địa điểm làm việc theo thỏa thuận trong hợp đồng trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác.

§ Trên cơ sở tự nguyện của NLD

§ Thực hiện đúng HĐLĐ trên cơ sở tuân theo PL, TỰ; Tạm thời điều chuyển lao động; Tạm hoãn HĐLĐ

b) Tạm thời điều chuyển lao động

§ Căn cứ: Khi gặp khó khăn đột xuất do: Thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm; Áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước; hoặc

Do nhu cầu sản xuất, kinh doanh (NSDLĐ phải quy định cụ thể trong NQLĐ)

§ Thời gian điều chuyển: ≤ 60 ngày làm việc cộng dồn trong 01 năm; trường hợp quá 60 ngày phải có sự đồng ý bằng văn bản của NLD.

§ Thủ tục: Báo trước ít nhất 03 ngày

§ Đảm bảo tiền lương trong thời gian điều chuyển

2.2.6. Chấm dứt hợp đồng lao động. (THI CỐ)

a. NLD đơn phương chấm dứt HĐLĐ

Điểm mới: (1) NLD có quyền đơn phương không cần lý do đối với tất cả các loại HĐLĐ

(2) Quy định các trường hợp NLD có quyền đơn phương không cần báo trước

1. NLD có quyền đơn phương chấm HĐLĐ nhưng **phải báo trước** cho NSDLĐ như sau:

a) Ít nhất **45 ngày** nếu làm việc theo HĐLĐ **không xác định thời hạn**;

b) Ít nhất **30 ngày** nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định **thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng**;

- c) **Ít nhất 03 ngày** làm việc nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có **thời hạn dưới 12 tháng**;
d) Đối với một số ngành, nghề, công việc đặc thù thì thời hạn báo trước được thực hiện theo quy định của chính phủ.

2. NLD có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ không báo trước trong trường hợp sau đây:

- a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc theo thỏa thuận, trừ Điều 29 của Bộ luật này;
b) Không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn, trừ khoản 4 Điều 97 BLLĐ;
c) Bị NSDLĐ động ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự; bị cưỡng bức lao động;
d) Bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc;
đ) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo quy định tại khoản 1 Điều 138 BLLĐ;
e) Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 169 BLLĐ, trừ thỏa thuận khác
g) Người sử dụng lao động cung cấp thông tin không trung thực theo quy định tại khoản 1 Điều 16 BLLĐ làm ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng lao động

b. NSDLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ

Nhóm căn cứ xuất phát từ sự vi phạm của NLD: Điều 36

- a) NLD thường xuyên không hoàn thành công việc theo HĐLĐ được xác định theo tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc trong quy chế của NSDLĐ. Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công việc do NSDLĐ ban hành nhưng phải tham khảo ý kiến tổ chức đại diện NLD tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện NLD tại cơ sở;
d) NLD không có mặt tại nơi làm việc sau 15 ngày kể từ ngày hết hạn tạm hoãn HĐLĐ
e) NLD tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 05 ngày làm việc liên tục trở lên;
g) NLD cung cấp không trung thực thông tin theo quy định tại khoản 2 Điều 16 BLLĐ khi giao kết HĐLĐ làm ảnh hưởng đến việc tuyển dụng NLD

Nhóm căn cứ xuất phát từ lý do khách quan: Điều 36

- c) Do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, dịch họa hoặc di dời, thu hẹp sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà NSDLĐ đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải giảm chỗ làm việc;
b) NLD bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn hoặc đã điều trị 06 tháng liên tục đối với người làm việc theo HĐLĐ xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng hoặc quá nửa thời hạn HĐLĐ đối với người làm việc theo HĐLĐ xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục.

- c) Khi sức khỏe của NLD bình phục thì NSDLĐ xem xét để tiếp tục giao kết HĐLĐ với NLD;
đ) NLD đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 169 BLLĐ, trừ trường hợp có thỏa thuận khác;

Thủ tục đơn phương chấm dứt HĐLĐ: Thủ tục báo trước theo K.2 Điều 35 BLLĐ

- HĐLĐ không xác định thời hạn: ít nhất 45 ngày
- HĐLĐ xác định thời hạn 12-36th: ít nhất 30 ngày
- HĐLĐ xác định thời hạn dưới 12th và điểm b K1Đ36: ít nhất 3 ngày làm việc
- Ngành nghề công việc đặc thù ít nhất 120 ngày, đối với HĐLĐ dưới 12 tháng ít nhất ¼ thời hạn hợp đồng.
- **Không cần báo trước: điểm d,e K.1 Đ.36**

Thỏa thuận bằng văn bản với ban lãnh đạo của tổ chức đại diện NLD tại cơ sở: khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ đối với NLD là thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện NLD tại cơ sở (K.3 Đ.177 BLLĐ)

*** Lưu ý Các trường hợp NSDLĐ không được đơn phương chấm dứt HĐLĐ với NLD:**

ĐIỀU 37

1. NLD ốm đau hoặc bị tai nạn, bệnh nghề nghiệp đang điều trị, điều dưỡng theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Đ. 36 của BLLĐ.

2. NLD đang nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng và trường hợp nghỉ khác đượ NSDLĐ đồng ý.

3. NLD nữ mang thai; NLD đang nghỉ thai sản hoặc **nuôi con dưới 12 tháng tuổi**.

c. Đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật

- Là trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động không đúng quy định pháp luật.

- **Hậu quả pháp lý:**

+ Nghĩa vụ của NLD khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật. => Đ40 BLLĐ 2019.

+ Nghĩa vụ của NSDLĐ khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật => Đ41 BLLĐ 2019.

HẬU QUẢ ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Điều 40. Nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

1. Không được trợ cấp thôi việc.

2. Phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động và một khoản tiền tương ứng với tiền lương theo hợp đồng lao động trong những ngày không báo trước.

3. Phải hoàn trả cho người sử dụng lao động chi phí đào tạo quy định tại Điều 62 của Bộ luật này.

Điều 41 nghĩa vụ của NSDLĐ

1. Phải **nhận người lao động trở lại làm việc; phải trả tiền lương, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong những ngày họ không được làm việc và phải trả thêm** cho người lao động **một khoản tiền ít nhất bằng 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động**.

Trường hợp không còn vị trí, công việc đã giao kết trong hợp đồng lao động mà người lao động vẫn muốn làm việc thì hai bên thỏa thuận để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.

Trường hợp vi phạm quy định về thời hạn báo trước quy định tại khoản 2 Điều 36 của Bộ luật này thì phải trả một khoản tiền tương ứng với tiền lương theo hợp đồng lao động trong những ngày không báo trước.

2. Trường hợp **người lao động không muốn tiếp tục làm việc** thì ngoài khoản tiền phải trả quy định tại khoản 1 Điều này người sử dụng lao động **phải trả trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này để chấm dứt hợp đồng lao động**.

3. Trường hợp người sử dụng lao động không muốn nhận lại người lao động và người lao động đồng ý **thì ngoài** khoản tiền người sử dụng lao động phải trả theo quy định tại khoản 1 Điều này và trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này, **hai bên thỏa thuận khoản tiền bồi thường thêm cho người lao động** nhưng ít nhất bằng 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động để chấm dứt hợp đồng lao động.

2.2.7. Thử việc.

Chỉ được quyền yêu cầu NLD **thử việc 1 lần** đối với một công việc và không quá những thời hạn được quy định.

Không áp dụng thử việc đối với người lao động giao kết hợp đồng lao động **có thời hạn dưới 01 tháng**.

THỜI GIAN THỬ VIỆC:

- **Không quá 180 ngày** đối với công việc của người quản lý doanh nghiệp.

- **Không quá 60 ngày** đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn cao.

- **Không quá 30 ngày** đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn trung cấp.

* Kết thúc thời gian thử việc, nếu việc làm thử đạt yêu cầu thì NSDLĐ **phải giao kết HĐLĐ** với NLD. Người thử việc phải nhận ít nhất bằng 85% mức lương cả công việc đó

BÀI TẬP

1. Người lao động có thể giao kết tối đa 3 lần đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng → S

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động xác định thời hạn người lao động cần lý do chính đáng

→ Đ Tùy lý do Bị NSDLĐ động ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự; bị cưỡng bức lao động; Bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc;

2.6. Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất.

A. Kỷ luật lao động: là những quy định về việc tuân theo thời gian, công nghệ và điều hành sản xuất, kinh doanh do người sử dụng lao động **ban hành trong nội quy lao động** và do pháp luật quy định.

Chủ thể áp dụng	• NSDLĐ
Chủ thể bị áp dụng	• NLĐ
Cơ sở của trách nhiệm KLLĐ	• Lỗi và hành vi vi phạm KLLĐ
Trình tự, thủ tục	• Do Luật Lao động quy định

B. Nội quy lao động: nếu sử dụng từ 10 người lao động trở lên thì nội quy lao động phải **bằng văn bản**, nếu sử dụng dưới 10 người lao động thì không bắt buộc ban hành nội quy lao động bằng văn bản nhưng phải thỏa thuận nội dung về **kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất trong hợp đồng lao động**.

C. Điều kiện để nsdlđ kỷ luật lao động hoặc áp dụng trách nhiệm vật chất

- NSDLĐ phải chứng minh được lỗi của NLĐ
- Phải có sự tham gia của tổ chức đại diện tập thể lao động
- NLĐ phải **có mặt** và có quyền tự bào chữa
- Việc xử lý KLLĐ **phải được lập thành biên bản**

D. Nguyên tắc xử lý kỷ luật lao động

- Không được áp dụng **nhiều hình thức** xử lý KLLĐ đối với một hành vi
- Nhiều hành vi vi phạm thì **chỉ áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất**
- Không được xử lý KLLĐ đối với một số người (lao động nữ đang mang thai, tạm giam ...)
- Không xử lý người MNLHVDS

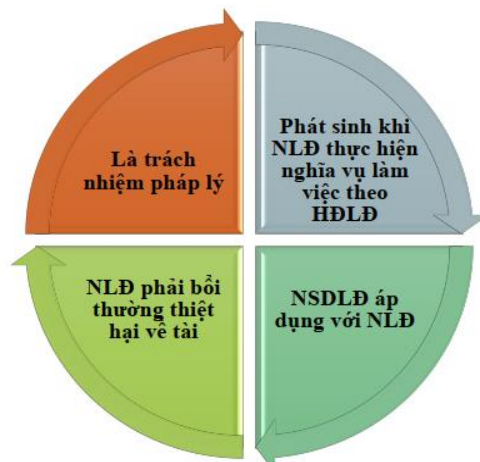
E. Hình thức xử lý kỷ luật lao động.

- Khiển trách (khắc cảnh cáo)
- Kéo dài thời gian năng lượng không quá 6 tháng.
- Cách thức.
- Sa thải (khác gián chức – hình thức xử lý với cán bộ viên chức)

F. Các hành vi bị **ng nghiêm cấm khi xử lý kỷ luật lao động**

1. Xâm phạm sức khỏe, danh dự, tính mạng, uy tín, nhân phẩm của người lao động.
2. **Phạt tiền, cắt lương** thay việc xử lý kỷ luật lao động.
3. Xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động hoặc không thỏa thuận trong hợp đồng lao động đã giao kết hoặc pháp luật về lao động không có quy định.

G. Trách nhiệm vật chất: Nói về bồi thường thiệt hại của người lao động cho người sử dụng lao động



THỪA KẾ DI SẢN

I. PHẦN CHUNG: QUYỀN THỪA KẾ.

- **Thừa kế**: là sự chuyển dịch tài sản của người chết cho những người còn sống.
- **Quyền thừa kế**: là quyền của chủ thể được để lại tài sản của mình cho người khác hưởng sau khi chết và quyền của chủ thể được hưởng di sản của ng khác để lại. (2 bộ phận: để lại và hưởng)
- **Thời điểm mở thừa kế**: là thời điểm người có tài sản **chết** hoặc bị toà án tuyên bố chết và **Địa điểm mở thừa kế** là nơi cư trú cuối cùng của người để lại di sản (hoặc nơi có toàn bộ hoặc phần lớn di sản).
- **Người để lại thừa kế**: Là người mà sau khi chết có **tài sản** để lại cho người khác. Người để lại di sản thừa kế **chỉ có thể là cá nhân**, là người thành niên hoặc chưa thành niên có tài sản riêng.
- **Di sản thừa kế**: **Tài sản riêng** của người chết và **tài sản chung** với các đồng sở hữu chủ khác. Nếu tài sản chung của **vợ chồng** thì phải **chia đôi**.

Ví dụ: Trước khi kết hôn với chị B, anh A có một căn nhà. Trong quá trình chung sống A, B tạo lập được 1 tỷ đồng. A chết, di sản là:

- + Căn nhà thuộc sở hữu riêng
- + $\frac{1}{2}$ của 1 tỷ = 500 triệu = của A

* Lưu ý: XÁC ĐỊNH DI SẢN NGƯỜI QUÁ CỐ

- **Tài sản chung của vợ chồng**: chia đôi
- **Tài sản chung** với người tình thì chia 4
- Nếu Ông A có vợ là bà B, khối TSC là X. Ông A sống với chị C có TSC là Y thì xác định di sản của **A = $(X+Y/2)/2$**

- Ngoài ra, lưu ý những quy tắc về **nghĩa vụ** người quá cố, **tiền trúng xổ số**, **tiền trúng thưởng**, **phúng điếu**...

- Tài sản được hưởng từ thừa kế là **TÀI SẢN RIÊNG CỦA VỢ (CHỒNG)**

Bài tập: Kết quả chia thừa kế **không bao gồm** phần một nửa tài sản của vợ, chồng còn sống.

1. Vợ chồng ông X và bà Y có tài sản chung là 600 triệu; có hai người con chung là A và B. Giả sử ông X chết không để lại di chúc thì phần di sản mà bà Y được hưởng là:

- a. 100 triệu b. 150 triệu c. 300 triệu d. 400 triệu

2. Vợ chồng ông X và bà Y có tài sản chung là 1 tỷ. Chị Y có tài sản riêng là 400 triệu và trong thời kỳ hôn nhân chị có gửi 400 triệu vào ngân hàng tiết kiệm. Tháng 4/2021 anh X qua đời, lãi suất số tiền gửi ngân hàng trên là 200 triệu. Xác định di sản thừa kế của anh X? → 600 Triệu

* Lưu ý:

+ **Di sản không bao gồm nghĩa vụ (trả nợ, nộp thuế...)** => Trước khi chia di sản thì những người thừa kế phải thanh toán các nghĩa vụ của người quá cố.

+ Một số trường hợp tài sản có được sau khi một người chết cũng được coi là di sản, **ví dụ: tiền trúng thưởng, tiền bảo hiểm, tiền lãi, tiền xổ số,...**

+ Tiền phúng điếu? **Tiền phúng điếu ko là di sản ko chia mà chỉ được xem cho gia đình người mất lo đám tan**

****Lưu ý: tiền trợ cấp liên quan có công cách mạng là tài sản riêng không phải là tài sản chung của vợ chồng !!!**

- **Người thừa kế**: là cá nhân, tổ chức.

+ **Cá nhân**: phải là người **còn sống** vào thời điểm mở thừa kế **hoặc được sinh ra và còn sống** sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản thừa kế chết.

+ **Tổ chức**: chỉ được nhận di sản thừa kế **theo di chúc** và **còn tồn tại** vào thời điểm mở thừa kế.

LƯU Ý CÁ NHÂN

[1] **Người thừa kế**: là cá nhân được sinh ra và còn sống?

- Khoản 3 Điều 30 BLDS: “*Trẻ em sinh ra mà sống được từ hai mươi bốn giờ trở lên mới chết thì phải được khai sinh và khai tử; nếu sinh ra mà sống dưới hai mươi bốn giờ thì không phải khai sinh và khai tử*, trừ trường hợp

cha đẻ, mẹ đẻ có yêu cầu”.

[2] Sinh ra sau thời điểm người để lại di sản chết bao nhiêu ngày?

- Điều 88 Luật Hôn nhân & gia đình 2014 về xác định cha, mẹ cho con:

“...Con được sinh ra **trong thời hạn 300 ngày** kể từ thời điểm chấm dứt hôn nhân được **coi là con** do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân”

Ví dụ: A và B là vợ chồng, ngày 1/7/2015 A bị đột quỵ chết. Ngày 1/2/2016 Chị B sinh bé C thì C có được thừa kế di sản của A không? → **C là con chung, được hưởng**

- **Từ chối nhận di sản** - được quyền từ chối trừ trường hợp trốn tránh nghĩa vụ của bản thân. Phải được thể hiện trước thời điểm phân chia di sản

- **Người không được quyền hưởng di sản****: (Điều 621 BLDS 2015)**

1. Những người sau đây không được quyền hưởng di sản:

a) Người **bị kết án** về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó;

b) Người vi phạm nghiêm trọng **nghĩa vụ nuôi dưỡng** người để lại di sản;

c) Người **bị kết án** về hành vi cố ý **xâm phạm tính mạng người thừa kế khác** nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng;

d) Người có hành vi **lừa dối, cưỡng ép** hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; **giả mạo** di chúc, **sửa chữa** di chúc, **hủy** di chúc, **che giấu** di chúc nhằm hưởng **một phần hoặc toàn bộ** di sản **trái với ý chí** của người để lại di sản.

2. Vẫn được hưởng di sản, **nếu** người để lại di sản vẫn cho họ hưởng di sản theo di chúc

- Bất động sản: 30 năm; Động sản: 10 năm (Thời hiệu khởi kiện); Yêu cầu người thừa kế trả nợ: 3 năm

II. THỪA KẾ THEO PHÁP LUẬT

2.1. Điều kiện thừa kế theo pháp luật

- Khi không có di chúc (không lập/bị hủy bỏ/thất lạc, hư hại)

- Di chúc không hợp pháp

- Những người thừa kế theo di chúc **chết trước hoặc chết cùng thời điểm** với người lập di chúc (Điều 643)

- Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản (621) hoặc từ chối nhận di sản (620).

* Thừa kế theo pháp luật **cũng được áp dụng đối với các phần di sản sau đây:**

a) Phần di sản không được định đoạt trong di chúc;

b) Phần di sản có liên quan đến phần của di chúc không có hiệu lực pháp luật;

c) Phần di sản có liên quan đến người được thừa kế theo di chúc nhưng họ không có quyền hưởng di sản, từ chối nhận di sản, chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; liên quan đến cơ quan, tổ chức được hưởng di sản theo di chúc, nhưng không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

2.2. Hàng thừa kế

- **Hàng thừa kế thứ nhất:** vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết

- **Hàng thừa kế thứ hai:** Ông bà nội ngoại; anh chị em ruột; cháu ruột gọi ng chết là ông bà nội, ngoại.

- **Hàng thừa kế thứ ba:** Cụ nội, cụ ngoại của người chết; Bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; Cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; Chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại

[QT1] Nguyên tắc: Cùng một hàng chia đều; Khi không có hàng thừa thế 1 mới tới hàng thừa kế 2; khi không có hàng thừa thế 1 & 2 mới tới hàng thừa kế 3.

2.2.1. Hàng thừa kế thứ nhất:

[QT2] Vợ/chồng của người để lại di sản

- Hợp pháp: đủ điều kiện kết hôn và có đăng ký kết hôn.

- Sống chung như vợ chồng => không phải vợ, chồng hợp pháp

- **Gồm cả người chồng có nhiều vợ & ngược lại** theo Nghị quyết 02/HĐTP TANDTC ngày 19/10/1990:

(a) **Người bình thường:** có nhiều vợ (Miền Bắc trước ngày 13-01-1960; đối với miền Nam trước ngày 25-3-1977)

(b) **Đối với cán bộ, bộ đội:** có vợ/chồng ở miền Nam sau khi tập kết ra Bắc lấy thêm vợ/chồng (việc kết hôn sau không bị huỷ bỏ bằng bản án có hiệu lực pháp luật).

(a) & (b) => Thì tất cả các người vợ đều là người thừa kế hàng thứ nhất của người chồng và ngược lại.

- Lưu ý: hôn nhân thực tế: Nghị quyết 35/2000/QH10 (1 câu)

a) Quan hệ vợ chồng được xác lập trước ngày 3/1/1987 mà **chưa ĐĂNG KÝ KẾT HÔN** => vẫn là vợ chồng hợp pháp

b) Nam và nữ chung sống với nhau như vợ chồng từ 3/1/1987 đến 1/1/2001, có nghĩa vụ ĐKýKH đến ngày 1/1/2003. Sau ngày 1/1/2003 không **ĐĂNG KÝ KẾT HÔN** thì pháp luật không công nhận họ là vợ chồng;

c) Kể từ 1/1/2001 trở đi, nam và nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không **ĐĂNG KÝ KẾT HÔN**, đều không được pháp luật công nhận là vợ chồng;

- Hôn nhân chưa chấm dứt bằng bản án/quyết định có hiệu lực của Toà án: Vợ/chồng đã chia tài sản chung nhưng không ly hôn; Vợ chồng đang xin ly hôn thì 1 bên chết; Ly thân; Vợ goá, chồng goá lấy người khác .

[QT3] Con của người để lại di sản:

[1] Con đẻ: => không cần biết là trong giá thú hay ngoài giá thú

[2] Và con nuôi hợp pháp: Luật nuôi con nuôi 2010

- Điều kiện người nhận nuôi, người được nhận nuôi

- Sự tự nguyện các bên

- Phải đăng ký tại UBND cấp có thẩm quyền (Điều 22, Điều 9 LNCN 2010)

[3] Một số vấn đề liên quan đến con nuôi

- Nếu một người nhận nuôi trước khi kết hôn; sau khi kết hôn vợ/chồng của người đó không nhận nuôi này, thì người con nuôi không trở thành con nuôi của vợ/chồng đó.

- **Con nuôi của con đẻ không phải là cháu nuôi của người đó. Nhưng con đẻ của con nuôi là cháu ruột của người đó.**

[QT4] Thai nhi:

- **Chết trước khi sinh ra hoặc chết ngay khi người mẹ vừa sinh ra:** phần di sản theo di chúc của thai nhi được chia TKTPL của người lập di chúc.

- **Nếu sinh ra & còn sống sau một thời gian rồi mới chết** thì vẫn được hưởng TKTDC; tiếp theo lấy phần di sản này của đứa trẻ, đem chia cho những người thừa kế của đứa trẻ.

2.2.2. Hàng thừa kế thứ hai:

[QT5]

• **Mối quan hệ của con nuôi với các thành viên khác trong gia đình nhận nuôi: Không hình thành**

• Con riêng không phải anh chị em ruột (không cùng cha, không cùng mẹ)

* Trong trường hợp một người: vừa có **con nuôi**, vừa có **con ruột** thì những người này **không phải là anh chị em ruột của nhau** → **Không phải hàng thừa kế thứ 2 của nhau.**

LƯU Ý KHI CHIA THỪA KẾ THEO PHÁP LUẬT

[QT6] Nếu một người có tên trong DC “nhưng chết trước hoặc cùng thời điểm với với người lập di chúc” Điều 643 BLDS 2015

=> thì phần di sản đó: chia thừa kế theo pháp luật (cho những người thừa kế **của người lập di chúc**).

[QT7] Khi có phần di sản được chia TKTPL, có phần di sản được chia TKTDC:

A kết hôn B sinh ra C, D, E. Năm 2020, A lập di chúc hợp pháp để lại 1/3 di sản của mình cho B, C và con trai C là X. Năm 2021, A chết - Di sản 720 triệu của A được chia như thế nào?

=> chia theo di chúc: $B=C=X=1/3 \times 720$ chia 3 = 80 triệu đồng

=> chia theo pháp luật (hàng thừa kế thứ nhất của A): $B=C=D=E=480/4=120$ triệu đồng.

2.2.3. Thừa kế thế vị (Điều 652 BLDS 2015)

- Con **chết trước hoặc chết cùng với cha/mẹ** thì người **cháu được hưởng thừa kế theo PL thay thế** (phần di sản theo PL đúng ra nếu cha hoặc mẹ của cháu còn sống thì sẽ được hưởng).

Tương tự là: Chết.

- **Lưu ý:**

+ Cháu phải còn sống vào thời điểm ông bà chết. Cháu sinh ra sau khi ông bà chết nhưng đã thành thai trước khi ông bà chết cũng được thừa kế thế vị.

+ Thừa kế thế vị chỉ áp dụng đối với phần di sản chia TKTPL, **không áp dụng chia TKTDC**.

+ Tất cả những người thừa kế thế vị sẽ được hưởng chung nhau di sản lẽ ra cha, mẹ hoặc ông, bà chúng được hưởng.

+ Người thừa kế thế vị chỉ có thể được hưởng di sản nếu cha, mẹ hoặc ông, bà của họ được quyền hưởng di sản.

+ Con đẻ của con nuôi được thừa kế thế vị nhưng con nuôi của con đẻ không được thừa kế thế vị.

Ví dụ: + A nuôi B, B sinh ra C thì C được thừa kế thế vị cho B để hưởng tài sản của A.

+ A sinh ra B, B nuôi C thì C không được thừa kế thế vị di sản của A.

III. THỪA KẾ THEO DI CHỨC

3.1. Khái niệm di chúc: Di chúc là **sự thể hiện ý chí đơn phương** của cá nhân lúc còn sống về việc **định đoạt tài sản** của mình sau khi chết một cách tự nguyện, theo một hình thức và di chúc chỉ có hiệu lực sau khi người lập di chúc chết

3.2. Các điều kiện để di chúc hợp pháp (4 điều kiện)

- Người lập di chúc phải là cá nhân và có NLHVDS.

+ Từ **đủ 18 tuổi** trở lên: toàn quyền (Khoản 1 Điều 625)

+ Từ **đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi**: lập di chúc thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý (Khoản 2 Điều 625 và Khoản 2 Điều 630)

+ **Chưa đủ 15 tuổi: không được lập di chúc**

+ **Người mất năng lực hành vi dân sự không thể lập di chúc.**

Vậy người Khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi & Người hạn chế năng lực hành vi dân sự có được lập di chúc không? → Được lập di chúc và phải được người đại diện đồng ý.

- **Người lập:** tự nguyện, minh mẫn, sáng suốt.

- **Nội dung:** không vi phạm điều cấm của luật và trái với đạo đức xã hội.

- **Hình thức:** bằng văn bản và di chúc miệng.

+ **Di chúc bằng văn bản có 03 loại:**

[1] Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng: tự tay viết và ký (chữ ký hoặc điểm chỉ)

[2] Di chúc bằng văn bản có người làm chứng: (ít nhất 2 người làm chứng)

- Người biết chữ, không bị khiếm khuyết thể chất: tự đánh máy hoặc nhờ người khác viết/đánh máy (lưu ý ký tên/điểm chỉ)

- Người bị **khiếm khuyết thể chất, mù chữ**: lập thành văn bản theo thủ tục công chứng, chứng thực; có người làm **chứng**.

[3] Di chúc bằng văn bản có công chứng hoặc có chứng thực (Phổ biến nhất)

+ **Di chúc miệng:**

- Trường hợp tính mạng một người **bị cái chết đe dọa** và **không thể** lập di chúc bằng văn bản thì có thể lập di chúc miệng **Điều 629**

- **Sau 03 tháng (Lưu ý) – 1 câu bẫy**, kể từ thời điểm di chúc miệng mà người lập di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị hủy bỏ. **Điều 629**

- Có 2 người làm chứng (ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ; trong 5 ngày phải được chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng) **Khoản 5 Điều 630**

* **Lưu ý: Người không được làm chứng cho việc lập di chúc (điều 632)**

- Đã là người thừa kế.

- Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc.

- Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

Lưu ý: người hạn chế năng lực hành vi dân sự (nghiện) vẫn được làm chứng

Những điểm khác	Truất quyền hưởng di sản Điều 626	Không có quyền hưởng di sản Điều 621
Đối tượng	Không cho người hưởng thừa kế theo pháp luật được hưởng di sản theo di chúc.	Cả người thừa kế theo pháp luật và di chúc.
Cơ sở	Di chúc hợp pháp ghi nhận (ý chí của người để lại di sản)	BLDS (ý chí nhà làm luật)
Lý do	Không cần nêu lý do	BLDS ghi nhận các trường hợp
Hậu quả pháp lý và TH ngoại lệ	Không có quyền hưởng di sản trừ trường hợp người thừa kế đó thuộc diện thừa kế không phụ thuộc nội dung di chúc.	Không có quyền hưởng di sản trừ trường hợp người đó được người để lại di sản cho hưởng TKTDC, sau khi biết hành vi đó.
Tư cách thừa kế	Vẫn là 01 nhân suất thừa kế để tính 01 suất TKTPL khi chia TKKPTNDDC	Không coi là 01 nhân suất thừa kế để tính 01 suất TKTPL khi chia TKKPTNDDC

* **Hiệu lực pháp luật của di chúc:** có hiệu lực từ thời điểm mở thừa kế. Phần không hợp pháp không có hiệu lực.

* **Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc (người bắt buộc nhận thừa kế)**

- Cha, mẹ, vợ, chồng.

- **Con thành niên mà không có khả năng lao động:** mất sức lao động 81% ?; bệnh nan y; bại liệt toàn thân; liệt cuộc sống, liệt/mất 2 chi trở lên, mù mắt; ...

- Con chưa thành niên – chưa đủ 18 tuổi (vào thời điểm mở thừa kế).

****Trừ trường hợp những người thuộc Điều 621 BLDS 2015**

**** Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc** được hưởng phần di sản **bằng hai phần ba suất** của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp **họ không được** người lập di chúc cho **hưởng di sản** hoặc chỉ cho hưởng phần di sản **ít hơn** hai phần ba suất đó.

3.3. Xác định giá trị của một suất thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc

Bước 1: Xác định giá trị một suất thừa kế theo pháp luật

(i) **Tổng giá trị di sản do người chết để lại.**

(ii) **Số người thừa kế hợp pháp của người chết ở hàng thừa kế thứ nhất.**

Bước 2: Xác định giá trị một suất thừa kế bắt buộc: = 2/3 giá trị của một suất thừa kế theo pháp luật

*** CÁCH TRÍCH DI SẢN CHO CÁC SUẤT THỪA KẾ BẮT BUỘC**

Ông Cam chết, gả thiết cháu Q1 là người thừa kế bắt buộc, không có tên trong di chúc, xác định được 2/3 của một suất TKTPL là 150tr.

- Di chúc để lại cho A = 200tr, B = 100, C = 200.

- Vậy có 3 người phải trích di sản cho cháu Q1

Bước 1: Xác định tổng di sản mà những người thừa kế phải trích có được: A + B + C = 500 triệu

Bước 2: Tính từng phần, số tiền trích từ A, B, C. Số tiền A phải trích là $X_A = ?$

Cứ 500tr → trích 150tr bù

Vậy A hưởng 200tr → $X_A = ?$ triệu

Đáp án $X_A = 60\text{tr}$; $X_B = 60\text{tr}$; $X_C = 60\text{tr}$.

Lưu ý: Tam suất chỉ dựa trên tổng tiền những người được nhận theo di chúc.

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP THỪA KẾ

BƯỚC 1: XÁC ĐỊNH DI SẢN NGƯỜI QUÁ CỐ

- **Tài sản chung của vợ chồng: chia đôi**

- Tài sản chung với người tình thì chia 4

- Nếu Ông A có vợ là bà B, khối TSC là X. Ông A sống với chị C có TSC là Y thì xác định di sản của **A =**

$(X+Y)/2$

- Ngoài ra, lưu ý những quy tắc về **nghĩa vụ** người quá cố, **tiền trúng xổ số**, **tiền trúng thưởng**, **phúng điếu...**

- Tài sản được hưởng từ thừa kế là **TÀI SẢN RIÊNG CỦA VỢ (CHỒNG)**

- Nếu có tình tiết **về nghĩa vụ**, xác định nghĩa vụ này là của chung vợ chồng hay của riêng người quá cố

+ Của riêng: lấy di sản của họ trả riêng khoản nghĩa vụ đó

+ Của chung: trừ vào khối TSC

- **Tiền mai táng:**

+ Tiền mai táng lấy từ di sản của người quá cố

+ **Nếu tiền mai táng lấy từ TSC vợ chồng thì cộng TSC với tiền mai táng, xác định khối TSC, chia đôi, sau đó trừ khoản tiền mai táng.**

- Tiền phúng điếu: **không cộng** vào di sản

BƯỚC 2: NẾU CÓ DI CHỨC, CHIA THỪA KẾ THEO DI CHỨC

- **Xác định hiệu lực của di chúc?**

- Thực hiện đúng nội dung của Di chúc (trừ những nội dung bị vô hiệu)

- Không chia cho:

+ Bị truất quyền (Không nêu tên hoặc nêu trjwc tiếp “không cho hưởng”)

+ Không được quyền hưởng di sản **Điều 621**; vi phạm nghĩa vụ nuôi dưỡng, giả mạo di chúc ...

+ Người từ chối hưởng (trừ người từ chối hưởng di sản vì muốn trốn tránh thực hiện nghĩa vụ bản thân họ.) +

Người có tên trong di chúc, nhưng chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc.

Nếu có người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc thì tiến hành chia thauwf kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc:

- Không có tên trong di chúc, hoặc bị người lập di chúc nêu “Không cho hưởng”.

- Có tên, có được hưởng di sản nhưng ít hơn 2/3 một suất thừa kế

*** THỪA KẾ KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO NỘI DUNG DI CHỨC**

Công thức: Người TTKPTVNDDC hưởng = $\frac{2}{3} \times (\text{Tổng di sản/nhân suất TKTPL})$

Lưu ý: Nhân xuất TKTPL không gồm:

+ Không được quyền hưởng di sản **Điều 621**; vi phạm nghĩa vụ nuôi dưỡng, giả mạo di chúc ...

+ Người từ chối hưởng **Điều 620**

+ **Người thừa kế chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người để lại di sản mà không có người thừa thế vị**

(Không có con).

BƯỚC 3: CHIA THỪA KẾ THEO PHÁP LUẬT:

(1) Khi không có di chúc

(2) Có di chúc nhưng di chúc không hợp pháp (một phần hoặc toàn bộ)

(3) Sau khi chia di sản theo di chúc những phần si sản còn lại chưa được chiathif hia TKTPL.

- Tìm hàng thừa kế: ưu tiên tìm hàng thừa ế thứ nhất

- Không chia cho:

+ Không được quyền hưởng di sản **Điều 621**; vi phạm nghĩa vụ nuôi dưỡng, giả mạo di chúc ...

+ Người từ chối hưởng (trừ người từ chối hưởng di sản vì muốn trốn tránh thực hiện nghĩa vụ bản thân họ.)

- Đối với người thừa kế chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người để lại di sản:

+ Nếu có con: **áp dụng thế vị**

+ **Không có con: Không được hưởng**

- Đối với người thừa kế **chết sau** người để lại si sản: chia bình thường.

Bài tập 1: Vợ chồng bà Thủy và ông Tài có tài sản chung là 18 tỷ; ông Tài có một người con riêng là Nhân (16 tuổi, có khả năng lao động). Do cuộc sống không hạnh phúc nên trước khi chết, bà Thủy lập di chúc cho chị gái mình là Loan hưởng toàn bộ di sản; đồng thời nêu rõ không cho ông Tài hưởng di sản. Nếu có tranh chấp thì bà Loan được chia di sản là:

A. 2 tỷ

B. 3 tỷ

C. 6 tỷ

D. 9 tỷ

Giải:

- Di sản của người chết: $18/2 = 9$ tỷ

- Có di chúc không? Người để lại di sản có vợ/chồng, cha, mẹ, con?

+ Có chồng => Không có tên trong di chúc => Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc

+ Đặt giả thiết 9 tỷ của Thủy được chia thừa kế theo pháp luật; hàng thừa kế thứ 1 của Thủy có 1 người: ông Tài (chồng) => Người này được hưởng toàn bộ di sản 9 tỷ

+ $2/3$ của một suất TKTPL: $2/3 \times 9$ tỷ = 6 tỷ

→ Vậy ông Tài lẽ ra được hưởng 6 tỷ, nhưng hiện tại ông Tài không nhận được khoản nào.

→ Trích của người thừa kế được hưởng thừa kế theo di chúc: chỉ có 1 người → Lấy 6 tỷ từ phần bà Loan được nhận để bù vào phần mà ông Tài đáng lẽ ra được hưởng: 9 tỷ – 6 tỷ = 3 tỷ

Bài tập 2: Vợ chồng ông An – bà Bình có 3 người con là Minh, Hoàng, Hà. Minh kết hôn với Ánh sinh ra My, Ly. Hoàng kết hôn với Hạnh sinh ra Hoa, Hải. Ông An còn người cha ruột tên Nghĩa. Năm 2000, bà Bình chết không để lại di chúc. Tài sản chỉ là căn nhà chung giữa vợ chồng, không có tài sản riêng. Năm 2002, ông An kết hôn với bà Lan, sinh ra Hương. Bà Lan còn có một người con riêng tên Huy (đã thành niên). Năm 2005, ông Nghĩa chết, có di chúc để lại $\frac{1}{2}$ tài sản cho ông An, $\frac{1}{2}$ tài sản cho Minh, Hoàng, Hà (di sản ông Nghĩa để lại là 600 triệu). Năm 2007, ông An chết, không để lại di chúc. Tài sản ông An lúc này cũng chỉ là căn nhà chung với bà Bình (giá căn nhà 1,2 tỷ), không có tài sản riêng.

1. Ai thuộc hàng thừa kế thứ hai của ông Nghĩa

2. Hàng thừa kế thứ nhất của ông An khi ông An chết gồm những ai?

3. Bà Lan thuộc hàng thừa kế thứ mấy của ông Nghĩa?

4. Di sản thừa kế của ông An là bao nhiêu?

5. Chia di sản của ông An

Giải:

1/ HTK2 của ông Nghĩa: Minh, Hoàng, Hà, **Hương**

2/ HTK1 của ông An: Bà Lan, Minh, Hoàng, Hà, Hương

3/ Bà Lan là con dâu của ông nGhĩa → Không thuộc hàng TK nào của ông Nghĩa

4/ Di sản TK của ông An: **$600 + 150 + 300 = 1050$ triệu**

- **Chia của bà Bình:**

+ DS: 600 tr

+ Không DC → Chia PL

+ HTK1: An, Minh, Hoàng, Hà = $600/4 = 150$ tr

- **Chia của ông Nghĩa:**

+ DS: 600 tr

+ Di chúc: $\frac{1}{2}$ ông An; $\frac{1}{2}$ Minh, Hoàng, Hà

+ **Không có người TK không PTNDDC** → Chia theo DC: ông An: 300

tr, Minh, Hoàng, Hà 100 tr

- **Chia di sản của ông An:**

+ Di sản của ông: 600 tr + 150 + $300 = 1.050$ triệu

+ Không có di chúc → chia theo pháp luật

+ HTK1: Bà Lan, Minh, Hoàng, Hà, Hương

+ 1 Suất: 210 triệu

BÀI TẬP THỪA KẾ

Câu 432: Ông Lâm có một người con là ông Vũ; năm 2001 Vũ kết hôn với bà Nhi, họ có hai người con là Tâm và Dinh (đều đã thành niên). Năm 2019 bà Nhi qua đời. Biết rằng di sản của ông Vũ là 360 triệu, ông Vũ có lập di chúc cho con là Tâm 288 triệu và Dinh 72 triệu. Tháng 2/2021 ông Vũ bị tai nạn qua đời thì phần di sản Dinh được được chia là:

- A. 16 triệu
- B. 224 triệu
- C. 56 triệu
- D. 48 triệu

247. Ông Mạnh có một người con là ông Vỹ; năm 2001 Vỹ kết hôn với bà Nguyệt, họ có hai người con là Tuấn và Duyên (đều đã thành niên). Năm 2019 bà Nguyệt qua đời. Biết rằng di sản của ông Vỹ là 360 triệu, ông Vỹ có lập di chúc cho con là Tuấn và Duyên mỗi người 180 triệu. Tháng 2/2021 ông Vỹ bị tai nạn qua đời thì di sản sẽ được chia là:

- A. Tuấn: 180 triệu; Duyên: 180 triệu
- B. Nguyệt: 80 triệu; Tuấn: 140 triệu; Duyên: 140 triệu
- C. Mạnh: 80 triệu; Nguyệt: 80 triệu; Tuấn: 100 triệu; Duyên: 100 triệu
- D. Mạnh: 80 triệu; Tuấn: 140 triệu; Duyên: 140 triệu

A và B là vợ chồng, có 2 người con chung là C, D.

Anh C có vợ là H, có con là X và Y. Tài sản chung A và B là 1 tỷ 200 triệu đồng. Tài sản chung C và H là 400.

Ông A lập di chúc định đoạt cho bà B 200 triệu, cho anh C 100 triệu và cho D 300 triệu.

Tháng 10/2020 anh D và ông A cùng điều khiển xe máy và gặp tai nạn tử vong tại chỗ. Biết rằng D có vợ là K và có con là cháu O.

Tháng 5/2021 anh C qua đời, xác định di sản của C?

Ông Danh lập di chúc con là Tâm và An mỗi người 900 triệu. An (An có con Nhân và Nhẫn). Giả sử An và Danh chết cùng thời điểm thì di sản sẽ được chia:

- A. Tâm: 900 triệu; Nhân và Nhẫn mỗi người 450 triệu
- B. Tâm: 1,35 tỷ; Nhân và Nhẫn mỗi người 225 triệu
- C. Tâm: 1,2 tỷ; Nhân và Nhẫn mỗi người 300 triệu
- D. Tâm, Nhân và Nhẫn mỗi người 600 triệu

Câu 237. Vợ chồng ông Kỳ và bà Lý có hai con là Duyên và Duy, do bất đồng nên họ ly thân. Năm 2016 ông Kỳ sống chung như vợ chồng với chị Mi và có một người con chung là Hoa. Tháng 4/2022, ông Kỳ qua đời không để lại di chúc. Tài sản chung Kỳ và Lý là 360 triệu; tài sản chung của Kỳ và Mi là 240 triệu. Xác định phần di sản mà cháu Duyên được hưởng từ ông Kỳ?

- A. 60 triệu
- B. 75 triệu
- C. 100 triệu
- D. 80 triệu

239. Cụ Xuân có một người con là ông Vinh. Năm 2000 ông Vinh và bà Nguyệt chung sống với nhau (không có con chung), biết rằng di sản của ông Vinh là 600 triệu. Ông Vinh lập di chúc để lại toàn bộ di sản cho Lê (em gái ông Vinh). Khi ông Vinh chết phát sinh tranh chấp thừa kế, phương án chia thừa kế là:

- A. Xuân: 200 triệu; Lê: 100 triệu; Nguyệt: 300 triệu
- B. Xuân: 300 triệu; Nguyệt: 300 triệu
- C. Xuân: 400 triệu; Lê: 200 triệu
- D. Lê: 200 triệu; Nguyệt: 400 triệu

hôn nhân thực tế

A và B là vợ chồng, có 2 người con chung là C, D.

Anh C có vợ là H, có con là X và Y. Tài sản chung A và B là 1 tỷ 200 triệu đồng. Tài sản chung C và H là 400.

Ông A lập di chúc định đoạt cho bà B 200 triệu, cho anh C 100 triệu và cho D 300 triệu.

Tháng 10/2020 anh D và ông A cùng điều khiển xe máy và gặp tai nạn tử vong tại chỗ.

Biết rằng D có vợ là K và có con là cháu O.

Tháng 5/2021 anh C qua đời, xác định di sản của C?

Giải:

Di sản của A = 600

Vì D chết cùng lúc với A nên phần di sản D sẽ đem chia thừa kế theo pháp luật.

$B=C=D$ (cháu O thế vị để hưởng) $= 300/3 = 100$

$\Rightarrow$ TSC của H và C là 400 $\Rightarrow$ TSR của C = $400/2 = 200 \Rightarrow$ Vậy Di sản của C = $200 + 100$ (hưởng từ ông A theo DC) + 100 (hưởng từ ông A khi chia TKTPL)

Ông A và bà B là hai vợ chồng, họ có hai người con là C và D. Năm 2015 hai người sống ly thân với nhau, ông A do ảnh hưởng từ việc này mà trở thành người mất năng lực hành vi dân sự. Tháng 2/2020 ông lập di chúc định đoạt $\frac{1}{2}$ di sản dành cho tổ chức từ thiện (do ông sáng lập cùng bạn là ông E, ông F); $\frac{1}{2}$ di sản còn lại ông để lại cho ông F. Ngày 5/9/2021, ông A qua đời do bệnh tật. Tranh chấp xảy ra, tiến hành chia di sản của A? Biết di sản của A = 1,5 tỷ

Thank You

